RABBI BINYAMIN GOLDBERG

Hilchos Shabbos Shiur 18

Shiur

18

הלכות שבת · אורח חיים סימן רנ"ט

Mareh Makomos for this shiur

Siman 259 – Mechaber, Rama

Magen Avraham 1 – 12

Taz 1 – 3

Mishna Berura 1 – 26

Biur Halacha ד"ה פי' כל דבר רך, ד"ה אבל אם נתנם לאוצר לסחורה, ד"ה צריך שייחדם לכך לעולם, ד"ה ויש אומרים שאפילו טמן

Magen Avraham 12 and Mishna Berura 26 – the laws of shehiya and hatmana in brief

Pri Megadim – Eshel Avraham 1 – 12, Mishbetzos Zahav 1 – 3

Rabbi Akiva Eiger 1 – 3

Gemora Shabbos 47b – 51a

Rambam, Hilchos Shabbos 26:12

© Rabbi Binyamin Goldberg
5787 · 2026

Moving the Covering; Opening the Sealed Oven

Simon 259

Seif 1 סעיף א

BASIS OF THIS SEIF Muktzeh Hatmana

– Soft material is muktzeh because of monetary loss, since it is designated for felt and he is particular about other uses; burying in it incidentally does not nullify it (MB 3; MA 1).
– Fleeces are less valuable, so burying in them is itself like designating them (MB 6); fleeces kept for merchandise are not nullified (MB 7).
– The cover did not become a base, since the wool serves the pot and not the cover (MA 6; MB 9).

Melacha: None – muktzeh and moving (*tiltul*).

Muktzeh in the Covering

HALACHA 259:1

This siman turns from the laws of burying to a practical problem it creates: the material a pot is buried in is often *muktzeh*, and on Shabbos he has to get the pot out.

The Mishna (49a) teaches: "One may bury in hides and move them; in fleeces of wool, and one may not move them. How does he do it? He takes the cover, and they fall." Rabbi Elazar ben Azarya says of a basket, "He tilts it on its side and takes [the pot], lest he take it and not be able to return it"; and the Sages say, "He takes and returns."

Soft material **1)** – *mochin* – is *muktzeh* because it is valuable: it is designated to be made into felt, and a person is particular about using it for anything else, so it is *muktzeh* because of monetary loss (MB 3; Pri Megadim MZ 1). The Magen Avraham (1) says only that it is *muktzeh* because of its intended use. It must be dry to be usable for burying at all (MB 1; 257:3). Because it is valuable, even burying in it incidentally **2)** does not nullify it to the burying (MB 3). If he is accustomed to bury in it, the status of *muktzeh* has left it even without explicit designation, and the Bach holds that twice suffices (MB 2).

The remedy is to shake the cover so the material falls off; part of it must be uncovered **4)** so that he has an empty place to grasp the cover and need not move the material directly (MB 4). If none of it is uncovered, he may insert a spindle and shake the cover off (MA 5; MB 8; 311:9). The **Taz** (2), on this requirement that part of the soft material be uncovered, raises a difficulty from the case of a stone on the mouth of a barrel (309), where one may move the barrel when he needs its place, and from Tosfos in the name of the Rashba that one may even take the *muktzeh* itself by hand. He answers that there the case is one who forgot, while here he placed it deliberately, so it becomes a base – and he notes that this contradicts the Mechaber's own ruling in seif 7. The Pri Megadim (MZ 2) writes that he has not succeeded in understanding the Taz here. The Pri Megadim (EA 5) notes the Eliya Rabba's reading of the Mordechai, which implies that where a spindle is impossible one may touch them, and leaves it as needing study.

Designation **5)** means designating from Erev Shabbos to bury permanently, and even in thought alone, not spoken (MB 5; MA 2). The Pri Megadim (EA 2) brings the Levush and others who hold that for soft material des-

ignation for this Shabbos alone suffices, and the Bach, who is more lenient still; and he notes that the Bach requires actual speech.

Fleeces of wool **6)** are ordinarily *muktzeh* for spinning and weaving, but they are not as valuable as soft material, so burying in them is itself like designating them (MB 6; MA 3). If they were put into storage as merchandise **7)**, he presumably means to return them there, so he does not nullify them, and they remain *muktzeh* without designation from Erev Shabbos (MB 7). The **Biur Halacha** (ד"ה אבל אם נתנם לאוצר) declines to copy the Magen Avraham's qualification that this is specifically where he is particular about them, since the Even HaOzer and the Eliya Rabba object to it. He adds that the Eliya Rabba holds like the Rishonim who treat soft material exactly like fleeces, so long as it is not standing for merchandise, and that in a pressing situation one may rely on this.

The cover itself did not become a base **9)** for the *muktzeh*, because the cover is not serving the wool; on the contrary, the wool serves the pot, to keep it warm (MA 6; MB 9). The **Biur Halacha** (ד"ה פי' כל דבר רך) observes that the Magen Avraham omitted "scrapings of worn-out clothes" from his definition, apparently deliberately: here, where soft material is treated as more valuable than fleeces, it cannot mean the kind that is fit only for felt.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

כמה דיני הטמנה וטלטולם. ובו ז סעיפים

מוכין, (פי' כל דבר רך קרוי מוכין כגון צמר גפן ותלישי צמר רך של בהמה וגרירת בגדים בלוים), שטמן בהן דרך מקרה, אסור לטלטלן אלא מנער הכיסוי והן נופלות; וכגון שמקצתן מגולה, שאין זה טלטול אלא מצדו. ואם יחדן לכך, מותר לטלטלן. אבל אם טמן בגיזי צמר, אפילו לא יחדן לכך, מותר לטלטלן. וה"מ סתם גיזין שאין עומדים לסחורה, אבל אם נתנם לאוצר לסחורה, צריכין יחוד ואם טמן בהם בלא יחוד, מנער הכיסוי והם נופלות, דהיינו: לומר שנוטל כסוי הקדירה שיש תורת כלי עליה, ואע"פ שהם עליה לא איכפת לן, דלא נעשית בסיס להן:

1 Soft material[1] 1) in which he buried [food] incidentally 2) – it is forbidden to move it 3); rather, he shakes the cover and it falls off. And that is where part of it is uncovered 4), so that this is not moving [it] but only moving it indirectly. And if he designated it for this 5), it is permitted to move it. But if he buried in fleeces of wool 6), even if he did not designate them for this, it is permitted to move them. And this applies to ordinary fleeces, which do not stand for merchandise; but if he put them into storage for merchandise 7), they need designation. And if he buried in them without designation, he shakes the cover and they fall off – that is to say, he takes the pot's cover, which has the status of a utensil 8), and although they are on it, we are not concerned, since it did not become a base for them 9).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

מוכין, (פי' כל דבר רך קרוי מוכין כגון *Soft material (mochin)*

מגן אברהם (א) MAGEN AVRAHAM 1

מוכין. מוקצין הם למלאכה ואסור לטלטלן, כל דבר רך קרוי מוכין כגון צמר גפן ותלישי צמר רך של בהמה:

[1] The Shulchan Aruch explains: "anything soft is called *mochin*, such as cotton, plucked soft wool of an animal, and scrapings of worn-out clothes."

Soft material (mochin). They are *muktzeh* for work, and it is forbidden to move them. Anything soft is called *mochin*, such as cotton and plucked soft wool of an animal.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 1 on Magen Avraham 1 **פרי מגדים – אשל אברהם (א)**

מוכין עמ"א רש"י שבת מ"ז א' במשנה ושם נאמר ג"כ גרירת בגדים בלוים:

Soft material – on the Magen Avraham. Rashi, Shabbos 47a, on the Mishna; and there "scrapings of worn-out clothes" is also stated.

דרך מקרה, אסור לטלטלן אלא מנער הכיסוי והן

It is forbidden to move them

TAZ 1 **ט"ז (א)**

אסור לטלטלן. דלא בטלה להטמנה וה"ל מוקצה:

It is forbidden to move them. For they are not nullified to the burying, and so they are *muktzeh*.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 1 on Taz 1 **פרי מגדים – משבצות זהב (א)**

אסור עט"ז מוכין חשובים הם ועושין מהם לבד עיין פירש"י שבת מ"ח א' ולבוש כאן: ועסי' רנ"ז ס"ג מוכין יבישים: ועיין בירושלמי ריש כ"ח צריך מחסרתיה ציבחר עיין במפרש שם שלא תהיה קדירה מליאה שלא ישפוך ונמצא לחין מחמת ד"א מוסיף הבל. ע"ש גפת לאחר יב"ח טהור ופירש המפרש ה"ה לטמון בהם לאחר יב"ח ותמה שם למה לא הביאו הפוסקים זה:

It is forbidden – on the Taz. Soft material is valuable, and they make felt from it; see Rashi's explanation, Shabbos 48a, and the Levush here. And see siman 257:3, [that] soft material [must be] dry. And see the Yerushalmi at the beginning of perek 4: "it needs to be lacking a little" – see the commentator there, that the pot should not be full, lest it spill and they become moist due to something else and add heat. See there: "pomace after twelve months is pure", and the commentator explained that the same applies to burying in them after twelve months; and he wondered there why the poskim did not bring this.

וכגון שמקצתן מגולה

And such as where part of them is uncovered

TAZ 2 **ט"ז (ב)**

וכגון שמקצתן מגולה. ק"ל מ"ש מההיא דפרק נוטל ולקמן סי' ש"ט באבן ע"פ החבית דבצריך למקומו שרי לטלטל החבית וכ"כ התוס' ס"פ במה טומנין בשם רשב"א דלרבנן דרשב"ג שרי אפילו במכוסה לגמרי ליטול בידים דבר שאינו ניטל ומביאים ראיה מפרק נוטל

And such as where part of them is uncovered. It is difficult for me: how is this different from the case in perek Notel, and below in siman 309, of a stone on the mouth of a barrel, where if he needs its place it is permitted to move the barrel? And so Tosfos wrote at the end of perek Bameh Tomnin in the name of the Rashba, that according to the Rabbis who disagree with Rabban Shimon ben Gamliel it is permitted even when it is entirely covered, to take with one's hands something that may not be moved; and they bring proof from perek Notel.

וצ"ל דשאני התם דמיירי בשוכח אבל במניח בידים הוה ליה בסיס לדבר איסור וכאן אע"ג דלא הניח אלא אדעתא למישקליה בשבת מ"מ מקרי מניח וכחד דיעה בסי' ש"ט ולא כבעל התרומות דלשם דלא חשיב מניח אלא כשדעתו להניח שם כל השבת אלא דק"ל הא בסעיף ז' גבי תנור פסק כבעל התרומות וצ"ע:

One must say that there it is different, for it deals with one who forgot; but one who places [it] with his hands – it becomes a base for a forbidden object. And here, although he placed it only with the intent to take it on Shabbos, nevertheless it is called placing, like one view in siman 309, and not like the Baal HaTerumos, that it is not considered placing unless he intends to leave it there the whole Shabbos. But it is difficult for me: in seif 7, regarding the oven, he ruled like the Baal HaTerumos. This needs study.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 2 on Taz 2 **פרי מגדים – משבצות זהב (ב)**

וכגון עט"ז לא הבינותי זה דבש"ע ס"ה בצריך למקומו ומה שייך כאן צריך למקומו ועוד דעכ"פ איך יטלטל המוכין בעצמם ומס"ד שם ג"כ אין ראיה רק ממ"ש התוס' ס"פ ב"מ דף נ"א ב' ד"ה אינו כתבו לרבנן דרשב"ג בפ' נוטל קמ"ב ב' מותר ליטול האבן בידים יע"ש ואנן קי"ל שם כרשב"ג יע"ש ועא"ר אות ב'

And such as – on the Taz. I did not understand this, for in the Shulchan Aruch seif 5 [the case] is where he needs its place – and what has "needing its place" to do with this? Furthermore, in any case, how will he move the soft material itself? And from the conclusion there too there is no proof, only from what Tosfos wrote at the end of perek Bameh Tomnin, daf 51b, ד"ה אינו: they wrote that according to the Rabbis who disagree with Rabban Shimon ben Gamliel in perek Notel (142b), it is permitted to take the stone with one's hands; see there. And we hold there like Rabban Shimon ben Gamliel; see there, and Eliya Rabba paragraph 2.

ובאמת לא זכיתי להבינם דבריו הקדושים בכאן ועיין אות {ג} דכאן פסיק כבעה"ת דלא הוי מניח כשדעתו ליטלו בשבת וא"ה שם יבואר:

And in truth I have not merited to understand his holy words here. And see paragraph 3, that here he rules like the Baal HaTerumos, that it is not called placing when he intends to take it on Shabbos; with Hashem's help it will be explained there.

ואם יחדן לכך

He designated them for this

מגן אברהם (ב) **MAGEN AVRAHAM 2**

יחדן לכך. פי' יחדן לכך לעולם עמ"ש סי' שי"ח סכ"ב:

He designated them for this. Meaning, he designated them for this permanently. See what is written in siman 318:22.

פרי מגדים – אשל אברהם (ב) **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 2** on Magen Avraham 2

יחדן לכך עמ"א אבל בלבוש ס"ב ונ"ץ אות ב' מבואר דמוכין סגי ביחדן לשבת זו בלבד מע"ש די וב"ח מיקל יותר אם הטמין ב' שבתות במוכין סגי ובאבנים בעינן יחדן לעולם כמ"ש המחבר בס"ב והך יחדן משמע שאומר בפירוש בפיו לא במחשבה עב"ח וא"ה בש"ח יבואר עוד. ועא"ר ד':

He designated them for this – on the Magen Avraham. But in the Levush seif 2 and the נ"ץ paragraph 2 it is explained that with soft material it suffices that he designated them for this Shabbos alone, from Erev Shabbos. And the Bach is more lenient: if he buried [in them] two Shabbosos, soft material suffices. And with stones we require that he designate them permanently, as the Mechaber wrote in seif 2. And this "designated" implies that he says so explicitly with his mouth, not in thought; see the Bach. With Hashem's help it will be explained further in 308. And see Eliya Rabba 4.

אבל אם טמן בגיזי צמר

In fleeces of wool

מגן אברהם (ג) **MAGEN AVRAHAM 3**

בגיזי צמר. אין חשובים כ"כ:

In fleeces of wool. They are not so valuable.

פרי מגדים – אשל אברהם (ג) **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 3** on Magen Avraham 3

בגיזי צמר עמ"א שבת מ"ח א' תוס' ד"ה וכי ונו"ן א' ועא"ר אות ד':

In fleeces of wool – on the Magen Avraham. Shabbos 48a, Tosfos ד"ה וכי, and 50a; and see Eliya Rabba 4.

לסחורה, אבל אם נתנם לאוצר לסחורה

Into storage for merchandise

מגן אברהם (ד) **MAGEN AVRAHAM 4**

לאוצר לסחורה. ודוקא כשמקפיד עליהם כמ"ש סי' ש"ח סס"א וסכ"ה:

Into storage for merchandise. And specifically when he is particular about them, as written in siman 308 at the end of seif 1 and in seif 25.

פרי מגדים – אשל אברהם (ד) **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 4** on Magen Avraham 4

לאוצר עמ"א בס"ח אות ג' ומ"ח ואפשר כאן מודה המ"א דיחדן בפירוש לשבת א' סגי (או אף במחשבה שיחשב עליהם מקודם הטמנה) ועתו"ש אות ו' ועא"ר אות ו' אפשר בכלים בעי דוקא הקדירה וא"ה בש"ח יבואר:

Into storage – on the Magen Avraham. In 308 paragraph 3, and the Machatzis HaShekel. And possibly here the Magen Avraham agrees that designating them explicitly for one Shabbos suffices (or even in thought, that he thinks about them before the burying). And see Tosefes Shabbos 6 and Eliya Rabba 6: possibly with utensils specifically the pot is required. With Hashem's help it will be explained in 308.

שנוטל כסוי הקדירה שיש תורת כלי עליה

That he takes the cover

מגן אברהם (ה) **MAGEN AVRAHAM 5**

שנוטל הכיסוי. כגון שמקצתן מגולה ואם אינה מגולה נ"ל אם יוכל לתחוב כוש ולנער שרי כמ"ש סי' שי"א ס"ט:

That he takes the cover. Such as where part of them is uncovered. And if it is not uncovered, it seems to me that if he can insert a spindle and shake it off, it is permitted, as written in siman 311:9.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 5 on Magen Avraham 5 **פרי מגדים – אשל אברהם (ה)**

שנוטל עמ"א ובא"ר ג' במרדכי שאפשר בכוש משמע דאם א"א בכוש מותר ליגע וצ"ע יע"ש:

That he takes – on the Magen Avraham. And in the Eliya Rabba 3, from the Mordechai, that it is possible with a spindle – it is implied that if it is impossible with a spindle it is permitted to touch [them]; and this needs study; see there.

דלא נעשית בסיס להן

That it did not become a base

MAGEN AVRAHAM 6 **מגן אברהם (ו)**

דלא נעשית בסיס. דהא אין הכיסוי תשמיש להצמר אדרבה הצמר משמש להקדרה לחממו ועסי' ש"ט ס"ד:

That it did not become a base. For the cover is not serving the wool; on the contrary, the wool serves the pot, to keep it warm. And see siman 309:4.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 6 on Magen Avraham 6 **פרי מגדים – אשל אברהם (ו)**

דלא עמ"א וזה לדיעה א' ולדיעה שנייה בלא"ה שרי דלא הניח לכל השבת ואפילו הניח לכל השבת שטמן למ"ש או לי"ט מ"ש אפ"ה שרי דהצמר משמש לכיסוי ולא הכיסוי לצמר וערש"י שבת דף מ"ט א' ד"ה נוטל ובדף נ"א א' בתוס' ד"ה או ועט"ז שי"א אות יו"ד לעיין אות ט' וא"ה שם יבואר:

That it did not – on the Magen Avraham. And this is according to the first view; and according to the second view it is permitted in any case, since he did not leave it there for the whole Shabbos. And even if he left it for the whole Shabbos, having buried it for after Shabbos or for Yom Tov after Shabbos, it is nevertheless permitted, since the wool serves the cover and not the cover the wool. And see Rashi, Shabbos 49a ד"ה נוטל, and on 51a in Tosfos ד"ה או, and see Taz 311 paragraph 10 – see paragraph 9; with Hashem's help it will be explained there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 1 **משנה ברורה (א)**

מוכין – פי' יבשים כמ"ש סימן רנ"ז ס"ג:

Soft material (mochin) – Meaning, dry, as written in siman 257:3.

MISHNA BERURA 2 **משנה ברורה (ב)**

דרך מקרה – לאפוקי אם רגיל להטמין בהן נסתלק מהן שם מוקצה אף שלא יחדן בפירוש ודעת הב"ח דאפילו בשני פעמים סגי לזה:

Incidentally – This excludes [a case] where he is accustomed to bury in them, [for then] the name *muktzeh* has left them even though he did not designate them explicitly. And the view of the Bach is that even twice suffices for this.

MISHNA BERURA 3 **משנה ברורה (ג)**

אסור לטלטלם – דסתמן חשובין הם ואדם מקצה דעתו מהן מפני שעומדין לעשות מהן לבדין והן מוקצין מחמת חסרון כיס דמקפיד להשתמש בהן שאר דברים ולפיכך אפילו טמן בהם דרך מקרה עדיין הם עומדין בהקצאתן ואינם בטלים להטמנה:

It is forbidden to move them – For ordinarily they are valuable, and a person puts them out of his mind because they are designated to be made into felt; and they are *muktzeh* because of monetary loss, since he is particular about using them for other things. Therefore, even if he buried in them incidentally, they still stand in their status of being set aside, and they are not nullified to the burying.

MISHNA BERURA 4 **משנה ברורה (ד)**

שמקצתן מגולה – כדי שיהיה לו מקום פנוי לאחוז הכסוי כדי שלא יצטרך לטלטל המוכין להדיא:

Part of them is uncovered – So that he will have an empty place to grasp the cover, so that he will not need to move the soft material directly.

MISHNA BERURA 5 **משנה ברורה (ה)**

ואם יחדן לכך – פי' שיחדן מע"ש להטמנה לעולם ואפילו היה היחוד רק במחשבה בעלמא לא בפה:

And if he designated them for this – Meaning, that he designated them from Erev Shabbos for burying permanently; and even if the designation was merely in thought and not spoken.

MISHNA BERURA 6 **משנה ברורה (ו)**

אבל אם טמן וכו' – אף דסתם גיזי צמר מוקצה הוא לטויה לאריגה מ"מ אין חשובין כ"כ כמו מוכין וכיון שטמן בהן כמאן דיחדן להכי דמי:

But if he buried etc. – Although ordinary fleeces of wool are *muktzeh* for spinning and weaving, nevertheless they are not as valuable as soft material; and since he buried in them, it is like one who designated them for this.

MISHNA BERURA 7 **משנה ברורה (ז)**

לסחורה – דכיון שהם עומדים אצלו לסחורה מסתמא עתיד להחזירן אח"כ ג"כ לאוצר וע"כ אין מבטלן להטמנה והוי ממילא מוקצה אם לא שיחדן להטמנה מע"ש:

For merchandise – Since they stand with him for merchandise, presumably he will afterwards return them to storage; therefore he does not nullify them to the burying, and they are automatically *muktzeh* unless he designated them for burying from Erev Shabbos.

MISHNA BERURA 8 **משנה ברורה (ח)**

שנוטל כסוי וכו' – וכגון שמקצתה מגולה וכנ"ל גבי מוכין ואם אינה מגולה כלל יכול לתחוב בכוש ולנער את הכיסוי וכדלקמן בסימן שי"א ס"ט:

That he takes the cover etc. – And such as where part of it is uncovered, as above regarding soft material. And if it is not uncovered at all, he can insert a spindle and shake off the cover, as below in siman 311:9.

MISHNA BERURA 9 **משנה ברורה (ט)**

דלא נעשית בסיס – דהא אין הכיסוי תשמיש להצמר אדרבה הצמר משמש להקדירה לחממה:

That it did not become a base – For the cover is not serving the wool; on the contrary, the wool serves the pot, to keep it warm.

Seif 2 סעיף ב

BASIS OF THIS SEIF Muktzeh

– Stones are thrown away after use and have no status of a utensil, so a person puts them out of his mind; only permanent designation helps (the seif; MB 10, 11).

Melacha: None – muktzeh.

Stones and Bricks

HALACHA 259:2

Stones are the far end of the scale. Fleeces are not so valuable, so burying in them is itself a designation; stones are worthless, and after using them one throws them out, so a person puts them out of his mind and they are *muktzeh* (MB 11). Only permanent designation **10)** helps (MB 10). The **Biur Halacha** (ד"ה צריך שייחדם לכך לעולם) brings the Bach that even burying in them many times does not help as long as he has not designated them permanently – this is worse than soft material.

The Magen Avraham (7) extends this: wood set aside for burning may not be used to close the oven's opening on Erev Shabbos, since he will not be able to move it on Shabbos (MB 10). But stones or bricks that always lie on the stove are permitted to move, since they are designated for use (MA 7; MB 11). The Pri Megadim (EA 7) asks whether such stones may be taken to crack nuts with, since they are not designated for that, and leaves it for siman 308.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

הנותנים אבנים ולבנים סביב הקדירה צריך שייחדם לכך לעולם, שהרי כל זמן שלא יחדן אינם חשובים לו ומשליכן. הלכך אסור לטלטלן, אם לא שיצניעם ומייחדן לכך:

2 Those who put stones and bricks around the pot must designate them for this permanently 10); for as long as he has not designated them, they are not valuable to him and he throws them away 11), and therefore it is forbidden to move them – unless he stores them away and designates them for this.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

אבנים ולבנים סביב הקדירה צריך שייחדם לכך לעולם

מגן אברהם (ז) MAGEN AVRAHAM 7

אבנים. וה"ה עצים העומדים להסקה אסור לסתום בהן פי תנור דלא יוכל לטלטלן בשבת עסי' ש"ח ס"כ כ"א כ"ב ונ"ל דהאבנים המונחים ע"ג כירה שרי לטלטלינהו דמיוחדין לתשמיש:

Stones. And the same applies to wood set aside for burning: it is forbidden to close the oven's opening with it, since he will not be able to move it on Shabbos. See siman 308:20, 21 and 22. And it seems to me that the stones that lie on the kirah are permitted to move, since they are designated for use.

פרי מגדים – אשל אברהם (ז) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 7 on Magen Avraham 7

אבנים עמ"א ואם מיוחדין לתשמיש קדירה כו' מ"מ צ"ע אם מותרין ליקח ולפצוע בהן אגוזים דלזה לא קיימי ואי"ה בש"ח יבואר מזה:

Stones – on the Magen Avraham. And if they are designated for the use of the pot etc. – nevertheless it needs study whether they are permitted to take and crack nuts with, since they do not stand for that. With Hashem's help it will be explained in 308.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

משנה ברורה (י) MISHNA BERURA 10

לכך לעולם – היינו שייחדם מע"ש להטמין בהם תמיד דאל"ה יהיה אסור למחר לטלטלן משום מוקצה וכן עצים העומדים להסקה יזהר מלסתום בהן פי התנור בע"ש דאל"ה יהיה אסור למחר לטלטלן בשבת משום מוקצה:

For this permanently – Meaning, that he designated them from Erev Shabbos to bury in them always; for otherwise it will be forbidden to move them the next day because of *muktzeh*. And likewise with wood set aside for burning, he should take care not to close the oven's opening with it on Erev Shabbos; for otherwise it will be forbidden to move it on Shabbos the next day because of *muktzeh*.

משנה ברורה (יא) MISHNA BERURA 11

ומשליכן – היינו דלאחר שנשתמש בהן הדרך להשליכן לחוץ שאין עליהם שם כלי ואינם חשובין וע"כ הם בכלל מוקצה דאדם מקצה דעתו מהם והאבנים או לבנים המונחים ע"ג הכירה תמיד שרי לטלטלינהו דמיוחדין לתשמיש:

And he throws them away – Meaning, after he has used them it is the way to throw them outside, for they have no status of a utensil and are not valuable; therefore they are in the category of *muktzeh*, since a person puts them out of his mind. But the stones or bricks that always lie on the kirah are permitted to move, since they are designated for use.

Seif 3 סעיף ג

BASIS OF THIS SEIF Muktzeh Hatmana

– Returning the pot is permitted, since returning into something that does not add heat is permitted (MB 13; 257:4). If the hollow collapsed, returning it moves the muktzeh fleeces (MB 14; Gemara 50b).

– The 'some say' add that the pot must make a place for itself, which is like burying on Shabbos (the seif).

Melacha: None – muktzeh and the prohibition of burying.

The Collapsed Hollow

HALACHA 259:3

The Gemara (50b) says on the Mishna: "Rabbi Abba said in the name of Rabbi Chiya bar Ashi in the name of Rav: All agree that if the hollow collapsed, it is forbidden to return it."

As long as the hollow holds its shape, returning the pot is permitted **13)**, since returning is permitted on Shabbos with something that does not add heat (MB 13; 257:4). If the fleeces fell into the place where the pot sat **14)**, returning it would move the *muktzeh* fleeces (MB 14). The Magen Avraham (8) explains why this is worse than moving indirectly, which is otherwise permitted: here he must push the fleeces this way and that in order to bury the pot (MA 8, Tosfos 50b).

The "some say" **15)** give a different reason that applies even with material that may be moved: the pot has to make a place for itself, so it is like burying on Shabbos. The **Biur Halacha** (ד"ה ויש אומרים שאפילו טמן) reports that the Eliya Rabba and others hold the first view is the main one, and so the Mechaber implies; the Gra brings proof from the Yerushalmi for the "some say." Rabbi Akiva Eiger objects to this view: it should be no worse than re-burying after a burying, which is permitted (257:4).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

הטומן בקופה מלאה גיזי צמר שאסור לטלטל והוציא הקדירה, כל זמן שלא נתקלקלה הגומא יכול להחזירה; ואם נתקלקלה, לא יחזירנה. ואפי' לכתחלה יכול להוציאה על דעת להחזירה אם לא תתקלקל, ולא חיישינן שמא יחזירנה אף אם תתקלקל. וי"א שאפילו טמן בדבר שמותר לטלטל, אם נתקלקלה הגומא, לא יחזיר מפני שתצטרך הקדירה לעשות לעצמה מקום כשמחזירה ונמצא כמי שטומן בשבת:

3 One who buries in a basket full of fleeces of wool that may not be moved 12) and took out the pot: as long as the hollow has not collapsed, he may return it 13); and if it collapsed 14), he may not return it. And even initially he may take it out with the intent to return it if it will not collapse, and we are not concerned that he may return it even if it does collapse. And some say 15) that even if he buried in something that may be moved, if the hollow collapsed he may not return it, because the pot will have to make a place for itself when he returns it, and it turns out that it is like one who buries on Shabbos.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

He should not return it **יכול להחזירה; ואם נתקלקלה**

MAGEN AVRAHAM 8 **מגן אברהם (ח)**

לא יחזירנה. והכי גרע טפי מטילטול מן הצד דשרי כמ"ש ססי' שי"א דהכא צריך לטלטל אילך ואילך כשרוצה להטמין (תו'):

He should not return it. And this is worse than moving indirectly, which is permitted, as written at the end of siman 311; for here he must move [the fleeces] this way and that when he wants to bury it (Tosfos).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 8 on Magen Avraham 8 **פרי מגדים – אשל אברהם (ח)**

לא עמ"א תוספות שבת דף נו"ן ב' ד"ה הכל מודים יע"ש:

He should not – on the Magen Avraham. Tosfos, Shabbos 50b, ד"ה הכל מודים; see there.

ונמצא כמי שטומן בשבת

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

סעיף ג ונמצא כמי שטומן בשבת קשה לי הא לא גרע מהטמנה להטמנה דמותר כדלעיל סי' רנ"ז ס"ד וצ"ע:

Seif 3: "and it turns out that it is like one who buries on Shabbos". It is difficult for me: surely this is no worse than [re-]burying after a burying, which is permitted, as above in siman 257:4. This needs study.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 12 **משנה ברורה (יב)**

שאסור לטלטל – היינו אותם שהוקצו לסחורה וכנ"ל בס"א:

That it is forbidden to move – That is, those that were set aside for merchandise, as above in seif 1.

MISHNA BERURA 13 **משנה ברורה (יג)**

יכול להחזירה – דחזרה מותר בשבת בדבר שאינו מוסיף הבל וכדלעיל ברנ"ז ס"ד:

He may return it – For returning is permitted on Shabbos with something that does not add heat, as above in 257:4.

MISHNA BERURA 14 **משנה ברורה (יד)**

ואם נתקלקלה – שנפלו הגיזין שמכאן ומכאן למקום מושב הקדרה ולכך לא יחזירנה לפי שמזיז את הגיזין שהוא מוקצה:

And if it collapsed – That the fleeces from here and there fell into the place where the pot sat; therefore he may not return it, because he moves the fleeces, which are *muktzeh*.

Seif 4 סעיף ד

BASIS OF THIS SEIF Muktzeh

– The pot did not become a base for the covering, so he clears around it and removes it (Baraisa 51a; MA 9; MB 15).

Melacha: None – muktzeh.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

טמן בדבר שאינו ניטל וכיסה פיה בדבר הניטל, מגלה הכיסוי ואוחז בקדירה ומוציאה:

4 If he buried in something that may not be moved 16) and covered its opening with something that may be moved, he uncovers the cover, takes hold of the pot and removes it.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

He buried in something that may not be moved **טמן בדבר שאינו ניטל וכיסה פיה בדבר הניטל**

MAGEN AVRAHAM 9 **מגן אברהם (ט)**

טמן בדבר שאינו ניטל. ואם טמן בדבר הניטל וכיסה בדבר שאינו ניטל מפנה סביבותיה ואוחז בקדירה ומוציאה דלא נעשית בסיס להן כמ"ש סס"א (ר"ן):

He buried in something that may not be moved. And if he buried in something that may be moved and covered it with something that may not be moved, he clears away around it, takes hold of the pot and removes it, since it did not become a base for them, as written at the end of seif 1 (Ran).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 9 on Magen Avraham 9 **פרי מגדים – אשל אברהם (ט)**

טמן עמ"א ובאות וי"ו דלא הוי בסיס אף במניח לכל היום דהצמר משמש לקדירה ולא הקדירה לצמר ועתוס' ע"א א' ד"ה או. ובחדושינו שם הארכנו בזה וכאן אין להאריך:

He buried – on the Magen Avraham. And in paragraph 6, that it is not a base even when he leaves it for the whole day, since the wool serves the pot and not the pot the wool; and see Tosfos 51a ד"ה או. And in our novellae there we elaborated on this; here there is no need to elaborate.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 15 **משנה ברורה (טו)**

בדבר שאינו ניטל – שנתן דבר מוקצה סביב הקדרה ואם טמן בדבר הניטל וכיסה פיה בדבר שאינו ניטל מפנה סביבותיה ואוחז בקדרה ומוציאה דלא נעשית בסיס להן כמ"ש סוף ס"א ואח"כ מנער את הקדרה והדבר שאינו ניטל נופל מאליו:

In something that may not be moved – That he put a *muktzeh* item around the pot. And if he buried in something that may be moved and covered its opening with something that may not be moved, he clears away around it, takes hold of the pot and removes it, since it did not become a base for them, as written at the end of seif 1; and afterwards he shakes the pot and the item that may not be moved falls off by itself.

Seif 5 סעיף ה

BASIS OF THIS SEIF Muktzeh

– Where both the burying material and the covering are muktzeh, he needs part of the pot uncovered to take hold of (Baraisa 51a).

Melacha: None – muktzeh.

Getting the Pot Out

HALACHA 259:4 – 5

These two seifim are a Baraisa (51a): "If he buried and covered with something that may be moved on Shabbos, or buried in something that may not be moved on Shabbos and covered with something that may be moved on Shabbos – he takes and returns. If he buried and covered with something that may not be moved on Shabbos, or buried in something that may be moved and covered with something that may not be moved on Shabbos – if part of it was uncovered, he takes and returns; and if not, he does not take and return."

Seif 4 is the easier case: the *muktzeh* is around the pot **16)** but the cover is not, so he lifts the cover and pulls the pot out (MB 15). The Magen Avraham (9) adds the reverse case from the Ran: if he buried in permitted material and covered with *muktzeh*, he clears away around it, takes hold of the pot and removes it, since the pot did not become a base for the covering – as at the end of seif 1. The Mishna Berura adds that he then shakes the pot and the *muktzeh* falls off by itself (MB 15).

Seif 5 is where both are *muktzeh*. Then he needs part of the pot uncovered **17)** to take hold of; otherwise he cannot get at it without moving the *muktzeh* directly.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

טמן וכיסה בדבר שאינו ניטל, אם מקצת הקדירה מגולה נוטל ומחזיר; ואם לאו, אינו נוטל:

5 If he buried and covered with something that may not be moved: if part of the pot is uncovered 17) he may take it and return it; and if not, he may not take it.

Seif 6 סעיף ו

BASIS OF THIS SEIF Yom Tov Boneh

– Arranging the stones is like a wall – a temporary structure, rabbinically forbidden on Yom Tov (MB 17). Those who permit hold that for the honor of Shabbos they did not decree; where another way is possible it is forbidden according to all (MA 10; MB 18).

Melacha: Named: building – *Boneh* (בונה #34), rabbinically, as a temporary structure (MB 17).

Burying in Stones on Yom Tov

HALACHA 259:6

This is not a question of *muktzeh* – it speaks even of stones designated beforehand **18)** (MB 16). The concern is that arranging the stones is like making a wall, a temporary structure, rabbinically forbidden on Yom Tov **19)** (MB 17). Those who permit **20)** hold that for the honor of Shabbos they did not decree; and if it is possible to bury in another way, it is forbidden according to all (MA 10; MB 18). The Eliya Rabba writes that the custom follows those who permit, and so rules the Shulchan Aruch HaRav (MB 18). The Pri Megadim (EA 10) adds that the same applies to the honor of Yom Tov itself, but that making an actual tent remains forbidden.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

יו"ט שחל להיות בע"ש, יש מי שאוסר להטמין באבנים משום דהוי כמו בנין, ויש מתירים:

6 When Yom Tov falls on Erev Shabbos, there is one who forbids burying in stones 18), because it is like building 19); and some permit 20).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

And some permit **ויש מתירים**

MAGEN AVRAHAM 10 **מגן אברהם (י)**

ויש מתירים. דמשום כבוד שבת לא גזרו וכמ"ש סס' שי"ב ואם אפשר להטמין בע"א אסור ועסי' תק"ב:

And some permit. For because of the honor of Shabbos they did not decree, as written at the end of siman 312. And if it is possible to bury in another way, it is forbidden. And see siman 502.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 10 on Magen Avraham 10 **פרי מגדים – אשל אברהם (י)**

ויש עמ"א כמו דהתירו משום כ"ה ה"ה כבוד י"ט ולעשות אוהל אסור עסי' שי"ב במ"א אות יו"ד ואם אפשר להטמין בע"א אסור דבנין לא התירו בי"ט אבל מה שהתירו אפשר הותר לגמרי ואי"ה בה' י"ט יבואר זה:

And some – on the Magen Avraham. Just as they permitted because of the honor of Shabbos, the same applies to the honor of Yom Tov; and to make a tent is forbidden – see siman 312, Magen Avraham paragraph 10. And if it is possible to bury in another

way it is forbidden, for building they did not permit on Yom Tov; but what they did permit, possibly they permitted entirely. With Hashem's help it will be explained in the laws of Yom Tov.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 16 **משנה ברורה (טז)**

להטמין באבנים – היינו אפילו אם יחדן לכך מכבר דלית בהן משום מוקצה:

To bury in stones – That is, even if he designated them for this beforehand, so that there is no *muktzeh* in them.

MISHNA BERURA 17 **משנה ברורה (יז)**

משום דהוי וכו' – היינו דסידור האבנים דהוי כמו דופן הוי בכלל בנין עראי ואסור מדרבנן ביו"ט:

Because it is etc. – That is, that arranging the stones, which is like a wall, is in the category of a temporary structure, and is rabbinically forbidden on Yom Tov.

MISHNA BERURA 18 **משנה ברורה (יח)**

ויש מתירים – ס"ל דמשום כבוד שבת לא גזרו ואם אפשר להטמין בענין אחר אסור לכו"ע ועיין בא"ר שכתב שהמנהג כהיש מתירים וכ"כ הגר"ז:

And some permit – They hold that because of the honor of Shabbos they did not decree. And if it is possible to bury in another way, it is forbidden according to all. And see the Eliya Rabba, who wrote that the custom is like the "some permit"; and so wrote the Shulchan Aruch HaRav.

Seif 7 סעיף ז

BASIS OF THIS SEIF Soser | Mav'ir | Mechabe | Cooking | Amira l'akum

– Undoing the seal is not demolishing, since it was not made to last (MB 19; Taz 3).
– A Jew closing the oven over glowing coals extinguishes them – a pesik reisha; leaving a small opening raises a concern of kindling, since the wind blows through it like a bellows (MA 11; MB 21). Opening it is forbidden to a Jew where coals glow, since the wind kindles them (MB 21).
– Closing the oven at night adds heat and hastens the cooking, and the food is forbidden even after the fact unless it reached the food of Ben Drusai (the Rama; MB 24, 25). Smearing the seal with clay is the melacha of smoothing (MB 26).

Melacha: Named: extinguishing – *Mechabe* (מכבה #36); kindling – *Mav'ir* (מבעיר #37) (MB 21); cooking – *Ofeh* (אופה #11) (MB 25); smoothing – *Memachek* (ממחק #30) (MB 26); demolishing – *Soser* (סותר #35), which the seif rules does not apply (MB 19).

Opening and Closing the Sealed Oven

HALACHA 259:7

Undoing the clay seal **21)** is not demolishing a structure, even rabbinically, since it was not made to last at all (MB 19; Taz 3, from the Mordechai). Closing it again **22)** is a separate point: we need not be concerned that there may be glowing coals inside which the closing will extinguish (MB 20).

Where he knows there are glowing coals **23)**, a Jew may not close it, since he extinguishes them; and although he does not intend it, it is a *pesik reisha*. With telling a non-Jew we are not so particular (MA 11; MB 21; end of 253). If he does not close it entirely, even a Jew may close it, since he does not extinguish (Agur and Maharil). The Magen Avraham qualifies this: only where he leaves much of it open. If he leaves a small opening, there is reason to forbid because of *kindling* – the wind blows through a small hole like a bellows and kindles the oven more than if it were fully open (MA 11; MB 21).

The Mishna Berura adds two rulings. The Eliya Rabba permits a Jew to close the oven in a pressing situation even with glowing coals, relying on the Terumas HaDeshen, who holds it is not a *pesik reisha* that they will go out; but if fire is actually burning inside, even the Terumas HaDeshen forbids, since the closing makes it go out quickly (MB 21; MA 11). And all this is about *closing*: *opening* the oven is forbidden to a Jew according to all where he knows there are glowing coals, even if it is not sealed with clay, since the wind kindles them (MB 21; MA 11, Terumas HaDeshen; 277:2).

The Rama's stringency **24)** is that perhaps the clay seal is somewhat like demolishing a structure, so one should be stringent where possible (MB 22). Hence the order: a non-Jew, then a Jewish child **25)**, then an adult with a slight change.

Closing the Oven at Night

The Rama's own ruling is that re-closing the oven is permitted only during the day, when the pots are already cooked. At night there is a doubt **26)** that they are not yet fully cooked – and the Machatzis HaShekel adds that even if he does not know, he should be concerned as a matter of course (MB 23). Closing the oven **27)**, even without the clay, adds heat and makes it cook faster, and is forbidden even if the oven is swept and banked. And if it is not swept and banked, a Jew may not close it even when the pots are already fully cooked, since at night the coals presumably still glow and there is a concern of extinguishing (MB 24).

Causing cooking **28)** makes the food forbidden even after the fact, like one who cooks on Shabbos – and that is when it has not yet reached the food of Ben Drusai; once it has, it is not forbidden after the fact (MB 25; Rama's responsa 102). Even through a non-Jew it is forbidden **29)**, since the closing actually brings the cooking closer; and all the more so one may not tell him to smear the seal with clay, which is the melacha of *smoothing*, even if the oven was already closed. After the fact, if a non-Jew closed it, the food is not forbidden, since his action did not accomplish so much – it would have cooked in the end (MB 26; MA 12).

The Mishna Berura closes with a warning from the Acharonim: even in the summer, when people leave the synagogue while it is still broad daylight and the prohibition for a Jew is only rabbinic because he has accepted Shabbos – one should still be careful not to tell a non-Jew then to close the oven, since he will come to do the same in the winter, when by the time he washes, makes kiddush and speaks to the non-Jew it will be actual night (MB 26).

The Summary of Shehiya and Hatmana

The **Magen Avraham** (12) and the **Mishna Berura** (26) – the latter drawing on the Magen Avraham, the Tosefes Shabbos and other Acharonim – close the siman with a summary of the whole subject of simanim 253–259. Their rule is the same: in our time, since the pots are put in the oven uncovered and nothing is buried around their walls, there is no *hatmana* at all – only *shehiya*. The Mishna Berura adds that even if the pot stands on the coals, since it is uncovered on top it is not burying, as the Rama rules at the end of 253:1; the Magen Avraham notes that according to the Bais Yosef the pot must not touch the coals.

From there the practical rules follow. Food cooked like the food of Ben Drusai before dark may be left even in an oven that is not swept and banked. Meat may be put in raw right before sunset. A roast, dough, legumes and a pashtida are not helped by being raw – they must reach the food of Ben Drusai – unless he puts a piece of raw meat in with them. In an oven sealed with clay everything is permitted.

On taking the pot out: where glowing coals are known to be in the oven, it may be opened only by a non-Jew. If the coals are around the pot, only a non-Jew may take it; if the pot stands on the coals, a Jew may, where there is no other way, taking it gently without moving the coals. The Mishna Berura adds that this is why people are care-

ful, before Shabbos, to move the pot a little away from the fire, so that it can be removed without any concern on Friday night.

On warming food on Shabbos: hot, fully cooked food may be put next to the oven, on its ledge, even if the oven was heated and is not swept and banked. On top of the oven the custom is lenient only if it has not yet been heated; with a brick or other separation it is permitted even after heating. Completely cold food is forbidden even next to the oven – except through a non-Jew before heating – and after heating even through a non-Jew, because of cooking; the Mishna Berura permits it through a non-Jew for a sick person who is not in danger or for a child who has nothing to eat. Dry food, which has no cooking after cooking, is treated as hot even when cold. Raw fruits and drinks, however, are treated like food with gravy that has completely cooled.

On the pot built into the oven: a Jew may not put water into it on Shabbos even before heating; if a non-Jew did so before heating, one may benefit. On Erev Shabbos close to dark it is likewise forbidden once the oven has been heated, unless the water can reach half its heat while it is still day – and the Mishna Berura allows a pressing case where he fears the pot will crack, provided he puts it in before sunset (see the end of 254).

Finally: it is forbidden to wrap a pot of hot food in pillows and blankets on Shabbos if it is the beginning of burying; returning the covering is permitted; and if he emptied the food into another pot, wrapping that pot is permitted (257:5).

Rabbi Akiva Eiger challenges two points of the Magen Avraham's summary. Putting hot food next to the oven, he argues, is permitted only in the manner of *returning* – so if it was taken on Erev Shabbos it must still be in his hand and he must intend to return it; and the leniency of a brick on the oven likewise helps only for returning. Consequently the Magen Avraham's rule that dry cold food is like hot is not clear, since once it has cooled it is not *returning* at all but placing initially, which swept and banked does not permit – and by the same reasoning even putting it next to the oven should be forbidden. He concludes that it is therefore forbidden even where the oven is swept and banked, and even next to it; in the second note he leaves the matter as needing study.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

התנור שמניחין בו החמין וסותמין פיו בדף ושורקין [פי' מחליקין] אותו בטיט, מותר לסתור אותה סתימה כדי להוציא החמין ולחזור ולסתמו; ואם יש בו גחלים לוחשות, מותר ע"י עכו"ם:

הגה ויש מחמירין שלא לסתור סתימת התנור הטוח בטיט ע"י ישראל, אם אפשר לעשות ע"י עכו"ם, וכן אם אפשר לעשותו ע"י ישראל קטן לא יעשה ישראל גדול; ואם א"א יעשה גדול ע"י שינוי קצת, והכי נהוג (ת"ה סי' ש"ה ואגור) ונ"ל הא דמותר לחזור ולסתום התנור, היינו ביום דכבר כל הקדירות מבושלות כל צרכן, אבל בלילה סמוך להטמנתו דיש לספק שמא הקדירות עדיין אינן מבושלות כל צרכן, אסור לסתום התנור דגורם בישול כמו שנתבאר סי' רנ"ז סעיף ד', ואפי' ע"י עכו"ם אסור כמו שנתבאר לעיל סוף סי' רנ"ג. (ושאר דיני חזרה בשבת ע"ל סי' שי"ח):

---

7 An oven in which they put the hot food and close its opening with a board and smooth[2] it with clay: it is permitted to undo that closing 21) in order to take out the hot food, and to close it again 22). And if there are glowing coals in it, it is permitted through a non-Jew 23).

---

[2] The Shulchan Aruch explains שורקין as "they smooth it."

RAMA *And some are stringent* **24)** *not to undo the closing of an oven sealed with clay through a Jew, if it is possible to do it through a non-Jew. And likewise, if it is possible to do it through a Jewish child* **25)**, *an adult Jew should not do it; and if it is impossible, an adult should do it with a slight change. And so is the practice* (Terumas HaDeshen siman 305 and Agur). *And it seems to me that what is permitted – to close the oven again – is during the day, when all the pots are already fully cooked; but at night, close to the time of burying, where there is a doubt* **26)** *that perhaps the pots are not yet fully cooked, it is forbidden to close the oven* **27)**, *for he causes cooking* **28)**, *as explained in siman 257:4. And even through a non-Jew it is forbidden* **29)**, *as explained above at the end of siman 253. (And for the other laws of returning on Shabbos, see below siman 318.)*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

It is permitted to undo that closing **מותר לסתור אותה סתימה כדי להוציא החמין ולחזור**

TAZ 3 **ט"ז (ג)**

מותר לסתור אותה סתימה. כתב ב"י הטעם בשם המרדכי דדוקא אם היה עושה לקיים שלא להסירן בשבת היה אסור משום סתירה אבל דף זה אינו עשוי לקיים עכ"ל וכן סיים אח"כ בשם הגמ"ר דלא מקרי בסיס לאיסור אלא כשלא היה בדעתו ליטלם כו' וכתב על זה והיינו כסברת בעל התרומות בסי' ש"ט:

It is permitted to undo that closing. The Bais Yosef wrote the reason in the name of the Mordechai: specifically if he made it to last, not to remove it on Shabbos, it would be forbidden because of demolishing; but this board is not made to last – end quote. And so he concluded afterwards in the name of the Hagahos Mordechai, that it is not called a base for a forbidden object unless he did not intend to take them etc.; and he wrote on this that this is like the view of the Baal HaTerumos in siman 309.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 3 on Taz 3 **פרי מגדים – משבצות זהב (ג)**

מותר עט"ז כוונתו דכתב בגחלים לוחשות ע"י עכו"ם הא גחלים עוממות אף שהן סביב הקדירה ומטלטלן שרי דהוי כשוכח דלא הניח אדעת למיהוי שם כל השבת וכדעת בעה"ת בש"ע וכמ"ש כאן באות ב' דהקשה דברי המחבר אהדדי יע"ש ועא"ר כאן אות זי"ן ולמ"ש א"ש.

It is permitted – on the Taz. His intent is that he wrote "with glowing coals, through a non-Jew" – but with dimmed coals, even though they are around the pot and he moves them, it is permitted, for it is like forgetting, since he did not place [them] with the intent that they be there the whole Shabbos. And this is like the view of the Baal HaTerumos in the Shulchan Aruch, and as he wrote here in paragraph 2, where he raised the difficulty that the Mechaber's words contradict each other; see there, and the Eliya Rabba here paragraph 7; and according to what I wrote it works out well.

ובש"ע ס"ד משמע דעת המחבר כדיעה א' בסתם ועט"ז שם אות א' וצ"ע ואי"ה שם יבואר עוד:

And in the Shulchan Aruch seif 4 it is implied that the Mechaber's view is like the first view, without qualification; see Taz there paragraph 1; and this needs study. With Hashem's help it will be explained further there.

ראיתי לכתוב בכאן קצת דיני שהייה והטמנה מרנ"ג ורנ"ד ורנ"ז ורנ"ט עם שבמ"א יבואר אי"ה עוד: **ראשונה** צריך לברר בדין שהייה דנהג"ו להקל כסברא שנייה ברנ"ג ס"א כמאב"ד שהוא חצי בישולו (כבסי' רנ"ד סעיף ב' במ"א אות ח') אפי' בתנור דידן שאין גרוף וקטום מותר אם הוא מצטמק ורע לו ואם מצטמק ויפה לו בעינן כל צורכו כדעת רז"ל ושכן משמע ברנ"ג שם צריך לידע מה הוא מוי"ל או מור"ל וכן ברנ"ז ס"א במ"א ה' במוסיף הבל במוי"ל שרי דיעבד מה הוא מור"ל או מוי"ל.

I saw fit to write here some of the laws of shehiya and hatmana from 253, 254, 257 and 259, together with what will be explained, with Hashem's help, further in the Magen Avraham. First, one must clarify in the law of *shehiya* that the custom is to be lenient like the second view in 253:1 – the food of Ben Drusai, which is half its cooking (as in siman 254:2 in the Magen Avraham paragraph 8) – even in our oven, which is not swept and banked, it is permitted if it is *mitztamek v'ra lo*; and if it is *mitztamek v'yafeh lo* we require fully cooked, like the view of the Raza"h, and so it is implied in 253 there. One must therefore know what is *mitztamek v'yafeh lo* and what is *mitztamek v'ra lo*. And likewise in 257:1 in the Magen Avraham paragraph 5: with something that adds heat, with *mitztamek v'yafeh lo* it is permitted after the fact – [one must know] what is *mitztamek v'ra lo* and what is *mitztamek v'yafeh lo*.

הנה הרא"ש ז"ל פ' כירה כתב לשון הרי"ף לפת"א תמרי ודייסא וכיוצא בהן מור"ל. וכרוב ופולין ובשר טרוף מוי"ל ובגמרא ל"ז ב' כללא כל דאית מוחא מור"ל בר מליפתא דאית ביה בישרא ולא בעי לאורחין מוי"ל הא לאורחין או דלית בישרא מור"ל (משמע אף דלית מוחא מור"ל באין בשר בו) ולפד"א מתאנים ותמרי ודייסא מור"ל ובל"ח א' שם כרוב ופולין ובשר טרוף מוי"ל עיין פירש"י שם ומים חמין מור"ל הם כמבואר בם.

Now the Rosh, of blessed memory, in perek Kirah wrote the language of the Rif: turnips, dates, porridge and the like are *mitztamek v'ra lo*; and cabbage, beans and chopped meat are *mitztamek v'yafeh lo*. And in the Gemara 37b the rule is: anything that has flour is *mitztamek v'ra lo*, except for turnips, which have meat in it and are not wanted for guests – that is *mitztamek v'yafeh lo*; but for guests, or if it has no meat, it is *mitztamek v'ra lo* (it is implied that even if it has no flour it is *mitztamek v'ra lo* when there is no meat in it). And *lafda*, [made] of figs, and dates and porridge are *mitztamek v'ra lo*. And on 38a there, cabbage, beans and chopped meat are *mitztamek v'yafeh lo*; see Rashi's explanation there. And hot water is *mitztamek v'ra lo*, as is explained there.

ואמנם ביצה צלויה או מבושלת יש בו דיעות כי במלחמות ור"ן כתב דביצים מוי"ל הוא מההיא דאמר התם ל"ח א' ביצים מצומקות מוי"ל היא אבל בירושל' פרק קמא דשבת הלכה יו"ד בשר בצל ביצה מצטמק ורע לו הוא כו' ולהשוות עם בבלי כתבתי ברנ"ד בט"ז א' ובחידושינו שבת די"ל ביצים מצומקות ביין וכדומה כההיא דפ"ק דחולין ו' אייתי לקמיה ביצים מצומקות ביין כו' הא לבדן מור"ל הם ועא"ר שי"ח אות יו"ד בשם מנחת כהן דכל שא"י בבירור אם הוא מור"ל ראוי להחמיר בו וכן לענין בישול בשי"ח ס"ד מור"ל בשר לח שרי אין בו בישול אחר בישול וכ"נ מהמחבר שם סעיף ח' יע"ש ובמ"א אות כ"ז:

However, regarding a roasted or cooked egg there are differing views. In the Milchamos and the Ran it is written that eggs are *mitztamek v'yafeh lo*, from what is said there (38a), "shrunken eggs are *mitztamek v'yafeh lo*". But in the Yerushalmi, perek 1 of Shabbos, halacha 10, meat, onion and egg are *mitztamek v'ra lo* etc. And to reconcile them with the Bavli I wrote in 254 on Taz 1, and in our novellae on Shabbos: one can say [that the Bavli means] eggs shrunk in wine and the like, as in perek 1 of Chullin: "they brought before him eggs shrunk in wine etc." – but by themselves they are *mitztamek v'ra lo*. And see the Eliya Rabba 318, paragraph 10, in the name of the Minchas Kohen, that whatever one does not know clearly whether it is *mitztamek v'ra lo*, it is proper to be stringent about. And likewise regarding cooking in 318:4: *mitztamek v'ra lo* [that is] liquid is permitted – there is no cooking after cooking in it; and so it appears from the Mechaber there, seif 8; see there and in the Magen Avraham paragraph 27.

ואם יש בקדירה דבר שמור"ל ודבר שמוי"ל יראה דהולכין אחר הרוב מכ"ש דבר לח וקרוש הולכין אחר הרוב כמ"ש באי"ר שי"ח אות י"א בשם מ"כ והוא נלמד ממ"ש הב"י ברנ"ג בשם ר"י"ו בשם רבינו יונה דכל שרוב"ו רוטב ומוי"ל וקר אסור יע"ש וביארתיו ברנ"ג בט"ז אות י"ג ורנ"ד בט"ז א' ה"ה במוי"ל ומור"ל דהולכין בתר רובו וכל שהרוב מור"ל לא יחתה להפסיד תבשילו וכאמור דסתם רוטב מצטמק ויפה לו הוא כדאמרן כאן ואי"ה יבואר עוד בשי"ח:

And if there is in the pot something that is *mitztamek v'ra lo* and something that is *mitztamek v'yafeh lo*, it seems that we follow the majority – all the more so [as] with something liquid and congealed we follow the majority, as written in the Eliya Rabba 318 paragraph 11 in the name of "I found written". And it is learned from what the Bais Yosef wrote in 253 in the name of Rabbeinu Yerucham in the name of Rabbeinu Yonah, that whatever is mostly gravy and *mitztamek v'yafeh lo* and cold is forbidden; see there. And I explained it in 253 in the Taz paragraph 13 and in 254 in the Taz 1. The same applies to *mitztamek v'yafeh lo* and *mitztamek v'ra lo* – we follow the majority; and whenever the majority is *mitztamek v'ra lo* he will not rake and spoil his food. And as stated, ordinary gravy is *mitztamek v'yafeh lo*, as we said here. With Hashem's help it will be explained further in 318.

וכל זה ממנהגא לא מעיקר הדין וכן אם הקדירה מגולה למעלה המנה"ג להקל כבסי' רנ"ג ס"א הא מעיקר הדין אם נוגעת הקדירה בגחלים יש להחמיר כדבעינן למימר אי"ה במ"ח בקיצור דיני שהייה והטמנה וא"כ אין היתר ברור כ"א מס' הר"ב ברנ"ד ס"א דהכי נהוג דבתנור טוח מדכר דכיר (הפרש יש בין וכן המנהג ונהגו ובין והכי נהוג משמע שיש לסמוך בפשיטות מסברא זו אף לקולא) ו

And all this is by custom, not by the main law. And likewise, if the pot is uncovered on top, the custom is to be lenient, as in siman 253:1; but by the main law, if the pot touches the coals one should be stringent, as we will say, with Hashem's help, in the brief laws of *shehiya* and *hatmana*. If so, there is no clear leniency except from the view of the Rav in 254:1, that "so is the custom", that in a sealed oven he remembers. (There is a difference between "and so is the custom" and "they practiced", and between "and so is the practice", which implies that one may rely on this reasoning straightforwardly, even leniently.)

א"כ ראוי לעיין דוקא בטוח בטי"ט היטב יש היתר כפירשי' שבת ח"י ב' שריק בטי"ט וכן הר"ב בסימן רנ"ד ס"א ורנ"ז ס"ח בטי"ט הא סותמין בסמרטוטין הוה רק כתנור סתום בדף כך ולא מהני היתרא דמדכר כה"ג שהרי התוס' שם ד"ה ביורה חילקו בין היטב ואף לדידן מ"מ טיט בעינן כאמור. ועמ"א רנ"ז אות י"ט ו

If so, it is fitting to examine: specifically when it is sealed with clay well is there a leniency, as Rashi explained, Shabbos 18b, "sealed with clay", and so the Rav in siman 254:1 and 257:8, "with clay". But closing with rags is only like an oven closed with a board, and the leniency that he remembers does not help in such a case – for Tosfos there, ד"ה ביורה, distinguished between [sealing] well [and not]; and even for us, nevertheless clay is required, as stated. And see the Magen Avraham 257 paragraph 19.

א"כ טוב היה יותר בשלינ"ט שלנו ליתן סמוך לחשיכה דהוי חי אלא הואיל ונותנין לתוכו פשטי"ד (שקורין קוג'ל) וגם טומנין קדירה קטניות או טטרקי" וכדומה שהם קלי הבישול אין זה היתר כבסי' רנ"ד ס"ח ורנ"ז במ"א י"ט. ולהמחבר ברנ"ד ס"א סמרטוט אפשר שרי:

If so, it would have been better with our cholent to put it in close to dark, when it is raw. But since they put into it a pashtida (called *kugel*), and also bury a pot of legumes or *tatarki* and the like, which cook easily, this is no leniency, as in siman 254:8 and 257 in the Magen Avraham 19. And according to the Mechaber in 254:1, a rag is possibly permitted.

ובתנור טוח בטי"ט דשרי י"ל שלא בהטמנה הא הטמנה דהיינו שמכסין השאלינ"ט בגחלים כולה לא מהני בהטמנה טיט כמ"ש מהרש"ל בתשובה סמ"ך דהרי בהטמנה גזר גפת אטו רמץ יע"ש ומ"ש הר"ב ברנ"ז ס"ח דהטמנה דידן בתנור טוח בטיט שרי הרצון דלאו הטמנה הוה כיון שאין נוגע הקדירה בתנור וכמו שנראה ממרוצת דברי הט"ז אות ו"ו ומ"א י"ט וכדפרישית שם אבל בנ"ץ ס"ס רנ"ז כתב כיון שלא התירו אלא ע"י טיחה זכור הוא יע"ש (וראיה שכתב מסי' רנ"ד צלי ע"י טיחה י"ל דלאו הטמנה הוא רק שהייה ובשהייה ל"ג היכא דל"ש שמא יחתה משא"כ בהטמנה) ומ"מ בסתימת פי התנור ע"י סמרטוטין ליכא היכרא דלאו סתימא מיקרי. ובסמרטוטין ליכא איסורא לסתום דל"ד לרנ"ט ס"ז בהג"ה לטיט:

And in an oven sealed with clay, which is permitted, one can say that this is not with burying; but burying – that is, that they cover the whole cholent with coals – clay does not help with burying, as the Maharshal wrote in a responsum (siman 60), for with burying they decreed about pomace because of hot ash; see there. And what the Rav wrote in 257:8, that our burying in an oven sealed with clay is permitted, means that it is not burying, since the pot does not touch the oven – as appears from the flow of the Taz's words, paragraph 6, and the Magen Avraham 19, and as I explained there. But in the נ"ץ at the end of siman 257 he wrote that since they permitted it only through sealing, he remembers; see there. (And the proof he wrote from siman 254, a roast through sealing – one can say that this is not burying but only *shehiya*; and with *shehiya* they did not decree where "lest he rake" does not apply, unlike burying.) In any case, with closing the oven's mouth with rags there is no recognizable sign, for it is not called sealing. And with rags there is no prohibition in closing, for it is not comparable to 259:7 in the gloss, regarding clay.

וכשחל י"ט ע"ש ראוי להקדים ולהטמין מבע"י השאלינ"ט שיתבשל עכ"פ כמאב"ד חצי בישולו מבע"י למ"ש המ"א בתקנ"ז דלדידן רק משום הואיל יע"ש. ולסתום פי התנור בטיט בי"ט ע"ש שרי עסי' תק"ז ס"ז. ובסמרטוטין ששורין בטיט וסוחטין המים וסותמין פי התנור בי"ט ע"ש י"ל דאסור דנהי דשרייה זהו כיבוסו ל"ש בסמרטוטין כאלו דמלוכלכין הם כמבואר בסי' ש"ב סעיף יו"ד במ"א אות כ"ב מ"מ סחיטה שייך בהו כמ"ש המ"א שם ובש"ג סמ"ו יע"ש א"כ טוב יותר בטיט מסמרטוטין כי שמא יסחוט דמקפיד על מימיו הוא שלא יהיו מרובים וזבים לתנור וכדומה וכיון שאפשר לסתום התנור בלי סחיטה תו לא הוה צורך אוכל נפש כ"כ וחיישינן שמא יבא לסחוט ואם אין לו טיט יתן הסמרטוטין מע"ט למים ולא יסחטם בי"ט רק יתן כך סביב התנור ואף דהוה פ"ר לצורך אוכל נפש שרי אבל לא יסחוט בידים הואיל ואפשר בלא סחיטה וכאמור. ואי"ה בסימן ש"א וש"ב ותק"ג יבואר עוד בזה וכאן אין להאריך ועסי' רצ"ט בזה

And when Yom Tov falls on Erev Shabbos, it is proper to put the cholent in early, while it is still day, so that it will cook at least like the food of Ben Drusai, half its cooking, while it is still day, according to what the Magen Avraham wrote in 527 (printed: תקנ"ז), that for us it is only because of *ho'il*; see there. And to seal the oven's mouth with clay on Yom Tov [that falls on] Erev Shabbos is permitted; see siman 507:7. And with rags that they soak in clay and wring out the water and close the oven's mouth on Yom Tov [that falls on] Erev Shabbos, one can say that it is forbidden. For although "soaking it is its laundering" does not apply to rags such as these, which are dirty, as explained in siman 302:10 in the Magen Avraham paragraph 22 – nevertheless wringing applies to them, as the Magen Avraham wrote there and in שי"א 46; see there. If so, clay is better than rags, for perhaps he will wring, since he is particular about its water that it not be plentiful and flow into the oven and the like; and since it is possible to close the oven without wringing, it is no longer so much a need of food preparation, and we are concerned lest he come to wring. And if he has no clay, he should put the rags into water from Erev Yom Tov and not wring them on Yom Tov, but put them around the oven as they are; and although it is a *pesik reisha*, for the need of food preparation it is permitted – but he should not wring with his hands, since it is possible without wringing, as stated. With Hashem's help it will be explained further in simanim 301, 302 and 503; here there is no need to elaborate; and see siman 299 about this.

והנה י"ל דמוטב בסמרטוטין ולא יסחוט מטיט דמלאכה ד"ת ממרח עיין לבוש תק"ז ואם אפשר לשרות מע"ט טוב ואם הוי פ"ר הסחיטה דלא ניחא ליה ואי"ה יבואר בש"א וש"ב עיקר דין הסחיטה בזה: ובהלי י"ט יבואר אי"ה אי י"ט הותר או דחויה:

And see, one can say that it is better with rags and he should not wring, than with clay, which is a Torah-level melacha of smoothing; see the Levush 507. And if it is possible to soak them from Erev Yom Tov, that is good; and if the wringing is a *pesik reisha* that he does not want – with Hashem's help the essential law of wringing in this will be explained in 301 and 302. And in the laws of Yom Tov it will be explained, with Hashem's help, whether Yom Tov is permitted [outright] or [merely] overridden.

ג' דברים הם בחי בשר חי שרי לשהות כבסי' רנ"ג ס"א וירק וקטניות קלי הבישול אסור שם מ"א אות ד' ופירות שטובים מבושלים וחיין הוי כמאב"ד ושרי לדיעה שנייה ברנ"ג ס"א כבסי' רנ"ד במ"א אות י"ב:

There are three things regarding raw [food]: raw meat may be left, as in siman 253:1; vegetables and legumes, which cook easily, are forbidden there, Magen Avraham paragraph 4; and fruits that are good cooked and raw are like the food of Ben Drusai and are permitted according to the second view in 253:1, as in siman 254 in the Magen Avraham paragraph 12.

הטמנה להמחבר ברנ"ג ס"א כל שנוגעת בגחלים ודבוק בהם אף שקדירה מגולה הוי הטמנה ואסור וה"ה בכל הדברים המוסיפין הבל הכין הוא לדעתו ע' חה"ר מ"ט קופה שטמן בה יע"ש: ומה הם הדברים המוסיפין הבל מבואר ברנ"ז ס"ג.

Burying: according to the Mechaber in 253:1, whenever it touches the coals and is attached to them, even though the pot is uncovered, it is burying and forbidden; and the same with all the things that add heat – so it is according to his view; see the Chiddushei HaRan 49, "a basket in which he buried"; see there. And what the things that add heat are is explained in 257:3.

ומדברי הט"ז רנ"ח למדנו חידוש מדבריו דאפי' חמין בכלי שני שיס"ב (ויי"ל דוקא יס"ב) מוסיף הבל מיקרי אם מטמין לפי שעה וחילוק יש בין מטמין לזמן רב כו' יע"ש

And from the words of the Taz in 258 we have learned a novelty from his words: that even hot water in a *kli sheni* in which the hand recoils (and one can say specifically where the hand recoils) is called adding heat, if he buries for a short time; and there is a distinction between burying for a long time etc.; see there.

ומהו שיעורה שכתב הר"ב ברנ"ג ס"ח דבעינן דוקא שאין מגולה למעלה אי כוונתו דוקא שגם פי הקדירה מכוסה א"ד כל שכל הקדירה טמונה אף שפיה מגולה הטמנה הוי ומט"ז רנ"ח משמע כן ובחה"ר מ"ח א' בקופה כתב דאמרינן נוטל הכיסוי והן נופלות ודוקא אין מוסיף הבל הלמא אע"פ שפיה מגולה וכ"ת דוקא כולה חוץ מפיה כו' יע"ש משמע הכין:

And what is the measure that the Rav wrote in 253:8 [sic], that we require specifically that it not be uncovered on top? Is his intent specifically that the pot's mouth too is covered, or [is it] that whenever the whole pot is buried, even though its mouth is uncovered, it is burying? And from the Taz 258 it is implied so. And in the Chiddushei HaRan 48a, regarding a basket, he wrote that we say "he takes the cover and they fall" – and specifically [with] something that does not add heat; evidently [this is so] even though its mouth is uncovered. And if you say specifically all of it except its mouth etc.; see there – it is implied so.

וכירה גרופה עמ"א רנ"ז וח"י ד"ל כ"ש מתקרר ולט"ז ברנ"ח לפי שעה אסור. ומיהו כירה קטומ"ה ודאי אין מועיל בהטמנה ואפי' ישים קדירה עליה ריקנית וכדומה ויתן עליה קדירה ויכסה בבגדים אסור ול"ד לרנ"ג מ"א ל"ח התם שהייה הא הטמנה כ"ז שאש תחתיה ודאי מוסיף הבל הוא כאמור:

And a swept kirah: see Magen Avraham 257 paragraph 18, that one can say all the more so that it cools; and according to the Taz in 258, for a short time it is forbidden. However, a banked kirah certainly does not help with burying; and even if he puts an empty pot on it and the like and puts a pot on it and covers it with clothes, it is forbidden. And it is not comparable to 253, Magen Avraham 38 – there it is *shehiya*; but with burying, as long as there is fire beneath it, it certainly adds heat, as stated.

אשכחנא פתרי להטמין תחלה בשבת בדבר שאין מוסיף הבל שאם הטמין בתנור טוח בטי"ט בתוך הגחלים קדירה כולה כמו שעושי"ן לפעמים בשאלי"ט דמותר דמדכר דכיר כבסי' רנ"ז מ"א י"ט וט"ז וי"ו וכמ"ש שם א"כ כשמוציא בשבת מתנור ודעתו מיד להניחו בכרים וכסתות שרי דזה לאו תחלת הטמנה הוא כבסי' רנ"ז ס"ד וכ"ש הוא ול"ד לרנ"ג ס"ב ט"ז י"ד ומ"א כ"ה התם בתנור לא הוי הטמנה כיון שיש אויר כו' משא"כ אם היתה טמונה בתנור בגחלים או דופן התנור קצרים ונוגעים יראה דשרי בזה וכדכתיבנא:

I have found a solution for burying initially on Shabbos in something that does not add heat: if he buried the whole pot in an oven sealed with clay among the coals, as they sometimes do with cholent, which is permitted, since he remembers, as in siman 257 Magen Avraham 19 and Taz 6, and as I wrote there – if so, when he takes it out of the oven on Shabbos and intends immediately to put it in pillows and blankets, it is permitted, for this is not the beginning of burying, as in siman 257:4, and all the more so. And it is not comparable to 253:2, Taz 14 and Magen Avraham 25 – there, in an oven it is not burying, since there is air etc.; not so if it was buried in the oven in coals, or the oven's walls are narrow and touch – it seems that it is permitted in this case, as I have written.

למי"ד כירה גרופה או אפר חם שאין בו גחלים הוי אין מוסיף הבל דמתקרר כו' מ"מ שייך ביה בישול ויצויר מ"ש ברנ"ז ס"ד שתוספת זה גורם להתבשל בכה"ג עמ"א י"ג. ויתר הדברים אי"ה יתבארו במ"א:

According to the one who says that a swept kirah, or hot ash with no coals in it, does not add heat since it cools etc. – nevertheless cooking applies to it; and one can depict what is written in 257:4, that this addition causes it to cook, in such a case; see Magen Avraham 13. And the rest of the matters will be explained, with Hashem's help, in the Magen Avraham.

מותר ע"י עכו"ם *It is permitted through a non-Jew*

מגן אברהם (יא) **MAGEN AVRAHAM 11**

מותר ע"י עכו"ם. אבל ע"י ישראל אסור דהוי פסיק רישיה (אגור ותשו' מהרי"ל סימן ס"ב)

It is permitted through a non-Jew. But through a Jew it is forbidden, since it is a *pesik reisha* (Agur, and responsa of the Maharil siman 62).

ומשמע בת"ה דה"ה לפותחו אסור אם ידוע שיש בו גחלים לוחשות דהרוח מבעיר הגחלים וכמ"ש סי' רע"ז ס"ב וכתוב בת"ה שיש אוסרין לסתום התנור מפני שהרוח מפיח דרך נקב קטן ודמי למפוח ומבעיר יותר התנור מאלו היה פתוח והוא נוטה להתיר וכ"כ בתשובת רמ"א סי' ק"ב בשמו להתיר

> And it is implied in the Terumas HaDeshen that the same applies to opening it: it is forbidden if it is known that there are glowing coals in it, for the wind kindles the coals, as written in siman 277:2. And it is written in the Terumas HaDeshen that some forbid closing the oven, because the wind blows through a small hole and is like a bellows, and kindles the oven more than if it were open; and he inclines to permit. And so it is written in the Rama's responsa siman 102 in his name, to permit.

וצ"ל דמ"ש האגור ומהרי"ל ואם הישראל אינו סותמו לגמרי דלמא הוה שרי עכ"ל פי' שמניח הרבה פתוח וה"ל כאלו היה פתוח מתחלה אבל אם מניח מעט פתוח פשיטא דהרוח מפיח ואסור לדעתם והכי קי"ל,

> And one must say that what the Agur and the Maharil wrote – "and if the Jew does not close it entirely, perhaps it would be permitted" – means that he leaves much of it open, so that it is as if it had been open from the start; but if he leaves only a little open, it is obvious that the wind blows [through] and it is forbidden according to them; and so we hold.

ונ"ל דכשהאש בוער בתוכו אף הת"ה מודה דאסור לסותמו לגמרי דגורם כיבוי שהאש נכבה מהרה ול"ד לסי' רע"ז ס"ב דהתם יש אויר הרבה בבית משא"כ בתנור:

> And it seems to me that when the fire is burning inside it, even the Terumas HaDeshen agrees that it is forbidden to close it entirely, for he causes extinguishing, since the fire goes out quickly. And it is not comparable to siman 277:2, for there there is much air in the house; not so in an oven.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 11 on Magen Avraham 11 **פרי מגדים – אשל אברהם (יא)**

מותר עמ"א אמירה לעכו"ם בלא מתכוין בפ"ר מתירין עסי' רנ"ג ושורקין מחליקים כמו דם שריק בשי"ן ובערוך משמע טוחה וסתימה ואפשר בס"י"ן שמאלית יע"ש:

> **It is permitted – on the Magen Avraham.** Telling a non-Jew, where he does not intend [it], in a *pesik reisha* – they permit; see siman 253. And "שורקין" means smoothing, like "דם שריק" with a *shin*; and in the Aruch it is implied [that it means] smearing and closing, and possibly with a left-hand *sin*; see there.

אסור לסתום התנור דגורם בישול כמו שנתבאר סי' *For he causes cooking*

MAGEN AVRAHAM 12 **מגן אברהם (יב)**

דגורם בישול . ואפי' בדיעבד אסור התבשיל (תשובת רמ"א סי' ק"ב) ועסי' רנ"ז ס"א בהג"ה וע"י עכו"ם יש לפקפק ולהתיר בדיעבד מאחר דבלא"ה נמי היה מתבשל שם

> **For he causes cooking.** And even after the fact the food is forbidden (responsa of the Rama siman 102). And see siman 257:1 in the gloss. And through a non-Jew there is room to question and to permit after the fact, since even without this it would have cooked there.

וכתוב בשל"ה ואם עדיין לא חשכה אף על גב דמדינא מותר לומר לעכו"ם מ"מ יש ליזהר משום לא פלוג ע"ש ועמ"ש סי' רס"א סס"א: דיני שהיה והטמנה בקיצור:

> And it is written in the Shelah that if it is not yet dark, although by law it is permitted to tell a non-Jew, nevertheless one should be careful because of "lo plug"; see there. And see what is written in siman 261 at the end of seif 1. **The laws of shehiya and hatmana, in brief.**

כללא דמלתא בזמן הזה אין לנו שום הטמנה כיון שמגולה למעלה אך להרב"י צריך שלא תהא הקדירה נוגעת בגחלים וא"כ ה"ל שהיה ובבשר צריך ליתנו חי סמוך לחשיכה ממש או שנתבשל כמב"ד קודם שחשיכה ובצלי ועוגה ופשטיד"א לא מהני חי ובעינן שיתבשל כמב"ד קודם שבת ובתנור טוח בטיט הכל שרי ו

> The rule of the matter: in our time we have no *hatmana* at all, since [the pot] is uncovered on top – except that according to the Bais Yosef the pot must not touch the coals. If so, it has the law of *shehiya*. With meat he must put it in raw right close to dark, or it must have cooked like the food of Ben Drusai before dark. With a roast, a cake and a pashtida, raw does not help, and we require that it cook like the food of Ben Drusai before Shabbos. And in an oven sealed with clay everything is permitted.

אם יש בו גחלים לוחשות אין לפותחו כ"א ע"י עכו"ם ואם הגחלים סביב הקדירה לא יקח ישראל הקדירה כ"א עכו"ם ואם הקדירה עומדת על הגחלים שרי אם א"א בע"א וה"ה בליל שבת

> If there are glowing coals in it, it should not be opened except through a non-Jew. If the coals are around the pot, a Jew should not take the pot, only a non-Jew; and if the pot stands on the coals it is permitted, if there is no other way. And the same on Friday night.

ולהניח תבשיל חם אצל התנור שרי אפי' הוסק כבר ועל התנור נהגו היתר אם לא הוסק עדיין ואם נתן לבנה או ד"א על התנור נותן הקדירה עליה שרי אפי' הוסק ובתבשיל קר אפי' קודם שהוסק אסור אפי' לסמוך כ"א ע"י עכו"ם קודם שהוסק ולאחר שהוסק אפילו ע"י עכו"ם אסור כ"א לצורך חולי או קטן שאין לו מה לאכול ודבר שאין בו רוטב אפי' קר כחם דמי ואם לא נצטנן לגמרי אפי' יש בו רוטב נהגו להקל

> To put hot food next to the oven is permitted even if it has already been heated. On top of the oven they practiced leniently if it has not yet been heated; and if he put a brick or something else on the oven and puts the pot on it, it is permitted even if it has been heated. With cold food, even before it was heated it is forbidden even to place it next to it, except through a non-Jew before it was heated; and after it was heated it is forbidden even through a non-Jew, except for the need of a sick person or a child who has nothing to eat. And something with no gravy, even cold, is like hot. And if it has not completely cooled, even if it has gravy, they practiced leniently.

ואם מניחו במקום שאין יכול להתחמם עד שהיס"ב מותר לסמוך אצל התנור אבל לא עליו אלא א"כ יש דבר המפסיק וה"ה לתוך הקכ"לין בעינן דבר המפסיק אבל ע"ג לבזבז שסביב התנור ה"ל סמיכה וה"ה במיני משקין ופירות דינא הכי וע"ג קדירה הקבוע בתנור נמי דינא הכי אבל לתת לתוכן קנקן עם משקין פשיטא דאסור וישראל אסור ליתן מים לתוך הקדירה ההוא אפי' קודם שהוסק אך אם נתנם עכו"ם קודם שהוסק שרי ליהנות מהם וגם אם נתן ישראל ע"ש סמוך לחשיכה אסור כמ"ש ססי' רנ"ד:

> And if he puts it in a place where it cannot become hot enough that the hand recoils, it is permitted to place it next to the oven, but not on it, unless there is something separating; and the same for the tiles (kachlin) – we require something separating. But on the ledge around the oven, that is [like] placing next to it. And the same law applies to kinds of drinks and fruits. And on top of the pot fixed in the oven the same law applies. But to put into them a jug with drinks is obviously forbidden. And a Jew is forbidden to put water into that pot even before it was heated; but if a non-Jew put them in before it was heated, it is permitted to benefit from them. And also if a Jew put them in on Erev Shabbos close to dark, it is forbidden, as written at the end of siman 254.

אסור לכרוך בשבת קדרה עם מאכל חם בכרים וכסתות אבל אם פינן לקדירה אחרת מותר לכרוך קדירה ההוא:

> It is forbidden to wrap a pot of hot food in pillows and blankets on Shabbos; but if he emptied it into another pot, it is permitted to wrap that pot.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 12 on Magen Avraham 12 **פרי מגדים – אשל אברהם (יב)**

דגורם עמ"א והיינו כ"ז שאין מבושלת כ"צ אף דנתבשלו כמאב"ד קי"ל בשי"ח דיש בו בישול כו' ובתשובת רמ"א ק"ב כמאב"ד צידד ולמאי דקי"ל בשי"ח כמאב"ד יש בישול ודיעבד ע"י עכו"ם צידד שם להתיר דבלא"ה היה מתבשל ובתנורים שלנו אלו היה פתוח ודאי נצטנן התנור ונשאר כך ולא היה ראוי לאכול והוה כמבשל להדיא ועט"ז רנ"ג אות יו"ד העתיק תשובת רמ"א דכמאב"ד שרי ולמאי דקי"ל בשי"ח אסיר וצ"ע.

> **For he causes – on the Magen Avraham.** And that is as long as it is not fully cooked. Although they cooked like the food of Ben Drusai, we hold in 318 that cooking applies to it etc. And in the Rama's responsum 102 he inclined [to permit] like the food of Ben Drusai; and according to what we hold in 318, that cooking applies to [food] like the food of Ben Drusai – and after the fact through a non-Jew he inclined there to permit, since even without this it would have cooked. And in our ovens, had it been open, the oven would certainly have cooled and it would have remained so and would not have been fit to eat, and it would be like actually cooking. And see Taz 253 paragraph 10, who copied the Rama's responsum, that like the food of Ben Drusai is permitted; and according to what we hold in 318 it is forbidden, and this needs study.

ולומר לעכו"ם לסתום בטיט בשבת אף בכ"צ אסור דהוי ממרח אב מלאכה: **דיני שהייה והטמנה בקיצור**

> And to tell a non-Jew to seal with clay on Shabbos is forbidden even [with food] fully cooked, for it is smoothing, a primary melacha.

כללא דמילתא כו' עמ"א הטמנה במוסיף הבל צריך שיתייחס שלש תנאים לאיסורא א' כל הקדירה מכוסה כמ"ש הר"ב ברנ"ג ס"ה דלא כהמחבר שם (בט"ז כתבנו כאן שיעורה דאפשר כל שמכוסה רק פיה מגולה אסור) ודווקא מודבק בדפנותיה הא אין מודבק שרי כבסימן רנ"ז ס"ח ובט"ז וי"ו ומוסיף שכל שעה מתקרר לאו מוסיף הוא כבסי' רנ"ח ועמ"ש שם בט"ז

The laws of shehiya and hatmana in brief. "The rule of the matter etc." – on the Magen Avraham. For burying in something that adds heat to be forbidden, three conditions must be met. First, the whole pot is covered, as the Rav wrote in 253:5, unlike the Mechaber there (in the Taz we wrote here its measure: that possibly whenever it is covered and only its mouth is uncovered it is forbidden). And specifically when it is attached to its walls; if it is not attached, it is permitted, as in siman 257:8 and in the Taz 6. And "adds heat" – whatever keeps cooling all the time does not add heat, as in siman 258; and see what I wrote there in the Taz.

ואם אין תנאים הללו הוי ליה שהייה לחוד ונתבאר ברנ"ג ס"א לדיעה שנייה שרי כו' ופירות שטובים חיין הוי כמאב"ד כבסי' רנ"ד בע"א י"ב וקטניות וירקות שהם קלי הבישול לא מהני חי כבסי' רנ"ג במ"א ד' ורנ"ד ס"ח ובצלי ועוג"ה ופשטיד"א לא מהני חי כו' כבסי' רנ"ד ס"א עפ"י תנאים המבוארים שם בצלי בלא קדירה כו' ופת וחררה מהני כמאב"ד אף להמחבר ברנ"ד בס"ה בס"ב.

And if these conditions are not met, it is only *shehiya*, and that was explained in 253:1 – according to the second view it is permitted etc. And fruits that are good raw are like the food of Ben Drusai, as in siman 254, Eshel Avraham 12. And legumes and vegetables, which cook easily, are not helped by being raw, as in siman 253 Magen Avraham 4 and 254:8. And with a roast, a cake and a pashtida, raw does not help etc., as in siman 254:1, according to the conditions explained there – with a roast without a pot etc. And bread and a cake [on coals] are helped by the food of Ben Drusai, even according to the Mechaber in 254:5 and seif 2.

ועוג"ה שאופין בבעקין (ע"ג גחלים חרר"ה יקרא לשון יובש שורשו חרר ושכן חררים במדבר (ירמיה י"ז ו') או פשטידא לא מהני חי כי קלי הבישול הם כמו ירקות ובעינן כמאב"ד ושרי לדיעה שנייה ברנ"ג ס"א וגם התבשיל בתוכו יהיה כמאב"ד כבסי' רנ"ד ולרמ"א שם בעינן שיקרמו פניה למעלה ולמטה יע"ש במ"א אות י"ו

And a cake baked in pans (on coals – it is called *chararah*, a word of dryness; its root is חרר, as in "חררים במדבר", Yirmiya 17:6), or a pashtida, is not helped by being raw, for they cook easily like vegetables, and we require the food of Ben Drusai; and it is permitted according to the second view in 253:1. And also the food inside it must be like the food of Ben Drusai, as in siman 254; and according to the Rama there we require that its surfaces crust above and below; see there in the Magen Avraham paragraph 16.

ובתנור טוח בטיט הכל שרי פירשתיו בט"ז כאן ורנ"ז ו' ודוקא בשהייה אבל הטמנה אפשר לא מהני טוח בטיט ובסמרטוט לא מהני בשהייה ג"כ באפשר ולפתוח התנור בליל שבת אם הוא כ"צ או כמאב"ד ע"ין מ"א כאן אות י"ב. ועסי' רצ"ד אות כ"ו:

And in an oven sealed with clay everything is permitted – I explained it in the Taz here and in 257:6; and specifically with *shehiya*, but with burying it is possible that sealing with clay does not help. And with a rag it does not help even with *shehiya*, possibly. And regarding opening the oven on Friday night, if it is fully cooked or like the food of Ben Drusai, see the Magen Avraham here, paragraph 12. And see siman 294 paragraph 26.

אסור לכרוך קדירה כו' בסי' רנ"ג ט"ז ומ"א י"ד כ"ה ואם פינן מותר כבסי' רנ"ז ס"ה ואם מגולה למעלה שרי דלא גרע ממוסיף הבל כמ"ש הט"ז רנ"ג י"ד ועמ"ש בט"ז כאן מזה:

"It is forbidden to wrap a pot etc." – [see] siman 253, Taz, and Magen Avraham 14 and 25. And if he emptied it, it is permitted, as in siman 257:5. And if it is uncovered on top it is permitted, for it is no worse than something that adds heat, as the Taz wrote in 253:14. And see what I wrote in the Taz here about this.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 12 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק יב וה"ה ליל שבת ולהניח תבשיל חם היינו דרך חזרה ואם נטלו מע"ש צריך שיהיה עודו בידו ודעתו להחזיר וליכא קולא בסמיכה יותר רק באינו גו"ק הוי כמו גו"ק לענין על גבה כמ"ש הרמ"א סי' רנ"ג וכן ההיתר דנתן לבינה או ד"א על התנור דהוי כגו"ק ומהני רק לענין חזרה כמו בגו"ק ולפי זה מ"ש המג"א ודבר שאין בו רוטב קר כחם דמי אין זה ברור כ"כ דבנצטנן לא מקרי חזרה והוי כמניח לכתחלה כמ"ש המג"א סי' רנ"ג סכ"ו ע"ש (וע' סקי"ט) וממילא אסור אף בגו"ק ואף בדרך סמיכה:

Magen Avraham s"k 12: "and the same on Friday night", and "to put hot food". That is, in the manner of returning; and if he took it on Erev Shabbos, it must still be in his hand and he must intend to return it. And there is no additional leniency in placing it next to [the oven], except that when it is not swept and banked it is like swept and banked regarding [putting it] on top of it, as the Rama wrote in siman 253. And likewise the leniency of putting a brick or something else on the oven, which is like swept and banked, helps only regarding returning, as with swept and banked. And according to this, what the Magen Avraham wrote – "and something with no gravy, cold is like hot" – is not so clear; for when it has cooled it is not called returning, and it is like placing initially, as the Magen Avraham wrote in siman 253:26 [s"k 26]; see there (and see s"k 19). And consequently it is forbidden even when swept and banked, and even in the manner of placing next to it.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 12 **רבי עקיבא איגר**

שם אפי' קר כחם דמי מבואר דעת המג"א דבכ"מ דאין בו חשש בישול דהיינו בלא נצטנן לגמרי או בדבר יבש מותר ליתנם על התנור קודם ההיסק או ע"י הפסק לבינה אחר שהוסק אמנם באמת צ"ע לדינא דהא עיקר ההיתר דמעזיבת התנור או ההפסק לבינה הוי כגרוף וקטום והרי מבואר לעיל סי' רנ"ג במג"א סקל"ו בנצטנן לגמרי בטל מעשה הראשון והוי כמניח לכתחלה דלא מהני גרוף וקטום אלא

בחזרה דוקא וומה"ט יש לדון דאפי' להניחו אצל התנור אסור דהא מבואר בסמ' רנ"ג בהג"ה דגם בסמיכה מותר רק ע"י חזרה אלא דבסמיכה גם באינו גרוף מותר וא"כ בנצטנן דלא מקרי חזרה וגם בסמיכה אסור ע"ש וצ"ע:

There: "even cold is like hot". The Magen Avraham's view is explained [to be] that wherever there is no concern of cooking – that is, where it did not completely cool, or with a dry thing – it is permitted to put them on the oven before it is heated, or through the separation of a brick after it is heated. However, in truth this needs study for the halacha. For the main leniency of the oven's plastered top, or the separation of a brick, is that it is like swept and banked; and it is explained above in siman 253 in the Magen Avraham s"k 36 that when it has completely cooled the first act is nullified and it is like placing initially, where swept and banked helps only with returning specifically. And for this reason there is room to argue that even putting it next to the oven is forbidden, for it is explained at the end of siman 253 in the gloss that even placing next to it is permitted only by way of returning – except that with placing next to it, it is permitted even when not swept. If so, when it has cooled, where it is not called returning, even placing next to it is forbidden; see there. This needs study.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 19 משנה ברורה (יט)

מותר לסתור וכו' – שאין זה בכלל סתירת בנין אפילו מדרבנן כיון שלא נעשה לקיום כלל:

It is permitted to undo etc. – For this is not in the category of demolishing a structure, even rabbinically, since it was not made to last at all.

MISHNA BERURA 20 משנה ברורה (כ)

ולחזור ולסתמו – הוא ענין בפ"ע וקמ"ל דלא צריך למיחש שמא יש בפנים גחלים לוחשות וכשיסתמנו יגרום שיכבו:

And to close it again – This is a separate matter, and he teaches us that we need not be concerned lest there be glowing coals inside, and that when they are closed in he will cause them to go out.

MISHNA BERURA 21 משנה ברורה (כא)

מותר ע"י א"י – אבל ע"י ישראל אסור לסתום דמכבה הגחלים ואע"פ שאין מתכוין לכך אסור משום פסיק רישא אבל באמירה לא"י לא קפדינן כולי האי כמ"ש סוף סימן רנ"ג. ואם אינו סותמו לגמרי אפילו ע"י ישראל שרי דאינו מכבה [אגור ומהרי"ל] וכתב המ"א דדוקא כשמניחו הרבה פתוח אבל אם מניחו רק מעט פתוח יש לאסור משום מבעיר דטבע הרוח להיות מפיח דרך נקב קטן ודמי למפוח ומבעיר יותר התנור מאלו היה פתוח לגמרי.

It is permitted through a non-Jew – But through a Jew it is forbidden to close [it], since he extinguishes the coals; and although he does not intend this, it is forbidden because of *pesik reisha*. But with telling a non-Jew we are not so particular, as written at the end of siman 253. And if he does not close it entirely, it is permitted even through a Jew, since he does not extinguish [Agur and Maharil]. And the Magen Avraham wrote that this is specifically when he leaves much of it open; but if he leaves only a little open, there is reason to forbid because of kindling, for it is the nature of the wind to blow through a small hole, and it is like a bellows and kindles the oven more than if it were entirely open.

כתב הא"ר דבמקום הדחק מותר הישראל לסתום התנור אפילו ביש גחלים לוחשות כי יש לסמוך על דעת תרומת הדשן שמיקל וס"ל דלא הוי פסיק רישא שיכבו הגחלים ע"י הסתימה ואם אש בוער בתוכו אף לתה"ד אסור דהסתימה גורם לאש שיכבה מהר.

The Eliya Rabba wrote that in a pressing situation a Jew may close the oven even when there are glowing coals, for one may rely on the view of the Terumas HaDeshen, who is lenient and holds that it is not a *pesik reisha* that the coals will go out through the closing. And if fire is burning inside it, even according to the Terumas HaDeshen it is forbidden, for the closing causes the fire to go out quickly.

ודע דכ"ז לענין סתימת התנור אבל לענין פתיחת פי התנור לכו"ע אסור ע"י ישראל אם ידוע שיש גחלים לוחשות אפילו אם אינו שרוק בטיט דהרוח מבעיר את הגחלים:

And know that all this is regarding closing the oven; but regarding opening the oven's mouth, it is forbidden through a Jew according to all if it is known that there are glowing coals, even if it is not sealed with clay, for the wind kindles the coals.

MISHNA BERURA 22 משנה ברורה (כב)

ויש מחמירין – טעמם דאולי כיון שטוח בטיט יש בזה קצת משום סתירת בנין ולכך יש להחמיר היכא דאפשר:

And some are stringent – Their reason is that perhaps, since it is sealed with clay, there is in this somewhat of demolishing a structure; therefore one should be stringent where possible.

MISHNA BERURA 23 **משנה ברורה (כג)**

דיש לספק – היינו אפילו אם אינו יודע שכן הוא יש לו לחוש לזה מסתמא [מחה"ש]:

> **That there is a doubt** – That is, even if he does not know that it is so, he should be concerned about it as a matter of course [Machatzis HaShekel].

MISHNA BERURA 24 **משנה ברורה (כד)**

אסור לסתום התנור וכו' – דע"י סתימת פיו ואפילו בלא טיחה בטיט מוסיף חום ומתבשל במהרה ואסור אפילו אם התנור גרוף וקטום מן הגחלים. ואם התנור אינו גרוף וקטום מן הגחלים אסור לישראל לסתמו אף אם הקדרות כבר מבושלות כ"צ מבעוד יום דבלילה מסתמא עדיין לא נתאכלו הגחלים ולוחשות הן ויש חשש כיבוי ע"י הסתימה:

> **It is forbidden to close the oven etc.** – For through closing its mouth, even without sealing with clay, he adds heat and it cooks quickly; and it is forbidden even if the oven is swept and banked of the coals. And if the oven is not swept and banked of the coals, it is forbidden for a Jew to close it even if the pots were already fully cooked while it was still day, for at night presumably the coals have not yet burned out and they are glowing, and there is a concern of extinguishing through the closing.

MISHNA BERURA 25 **משנה ברורה (כה)**

דגורם בישול – ואפילו בדיעבד אסור התבשיל כדין מבשל בשבת עיין לקמן בסימן שי"ח ס"א והוא שלא הגיע עדיין למאכל בן דרוסאי [רמ"א סימן ק"ב ע"ש] דבהגיע אין לאסור בזה בדיעבד:

> **For he causes cooking** – And even after the fact the food is forbidden, like one who cooks on Shabbos; see below in siman 318:1. And that is when it has not yet reached the food of Ben Drusai [Rama siman 102; see there]; for when it has reached [it], one should not forbid it in this case after the fact.

MISHNA BERURA 26 **משנה ברורה (כו)**

ואפילו ע"י א"י אסור – הסתימה ואפילו בלא מירוח בטיט דהוא מקרב הבישול ממש עי"ז וכ"ש דאסור לומר למרח הסתימה בטיט דיש בזה משום מלאכת ממרח ואסור אפילו היה סתום התנור מקודם. ולענין דיעבד אם סתם הא"י התנור אין לאסור התבשיל דלא אהני מעשיו כ"כ דבלא"ה היה מתבשל לבסוף.

> **And even through a non-Jew it is forbidden** – [That is,] the closing, and even without smearing with clay, for through this he actually brings the cooking closer. And all the more so it is forbidden to tell him to smear the closing with clay, since there is in this the melacha of smoothing (*memachek*); and it is forbidden even if the oven was already closed beforehand. And regarding after the fact, if the non-Jew closed the oven, one should not forbid the food, since his action did not accomplish so much, for without it, it would have cooked in the end.

כתבו האחרונים דאפילו בקיץ שרגילין לצאת מבהכ"נ בעוד יום גדול [שעדיין לא חשכה ולא הגיע זמן בה"ש] ואין איסורו לישראל רק מדרבנן מפני שקיבל עליו שבת אפ"ה יש ליזהר מלומר אז לא"י לסתום התנור דיבוא לומר לו גם בחורף שיוצאים מבהכ"נ סמוך לחשיכה ועד שיטול ידיו ויקדש ויאמר לא"י אודות התנור יהיה לילה ממש.

> The Acharonim wrote that even in the summer, when people usually leave the synagogue while it is still broad daylight [when it is not yet dark and the time of *bein hashmashos* has not arrived], and the prohibition for a Jew is only rabbinic because he has accepted Shabbos upon himself – even so one should be careful not to tell a non-Jew then to close the oven, for he will come to tell him also in the winter, when they leave the synagogue close to dark, and by the time he washes his hands and makes kiddush and tells the non-Jew about the oven it will be actual night.

בו יבואר כל עקרי הענינים של שהיה והטמנה בקיצור ממ"א ותוספת שבת ושארי אחרונים כללא דמילתא בזמן הזה שאנו מניחים הקדרות בתוך התנור מגולות ואין אנו עושין שום הטמנה סביב דופנותיהן א"כ אין להן רק דין שהיה ולא הטמנה בדבר המוסיף הבל ואף אם העמידה על הגחלים כיון שמגולה למעלה לא מקרי הטמנה כמ"ש רמ"א סוף סימן רנ"ג ס"א בהג"ה

> **Here all the essential matters of shehiya and hatmana will be explained in brief, from the Magen Avraham, the Tosefes Shabbos and other Acharonim.** The rule of the matter: in our time, when we put the pots inside the oven uncovered and do no burying at all around their walls, they have only the law of *shehiya* and not of burying in something that adds heat. And even if he stood it on the coals, since it is uncovered on top it is not called burying, as the Rama wrote at the end of siman 253:1 in the gloss.

ולפיכך אם נתבשלו כמאכל בן דרוסאי מבעוד יום [היינו כחצי בישולו וי"א שליש בישול] מותר להשהותן אע"פ שאין התנור גרוף ולא קטום ובשר אם נותנו חי בקדירה סמוך לחשיכה ממש [דהיינו קודם שקיעת החמה] הרי זה ג"כ מותר אבל צלי ומיני בצק ומיני קטניות

ופשטיד"א לא מהני חי וצריך שיתבשל כמאב"ד קודם שבת אך אם נותן בהם חתיכת בשר חי סמוך לחשיכה אפילו הם בתחלת בישולם ג"כ מותר ובתנור טוח בטיט הכל שרי.

> Therefore, if they cooked like the food of Ben Drusai while it was still day [that is, about half their cooking, and some say a third of their cooking], it is permitted to leave them even though the oven is not swept and not banked. And meat, if he puts it raw in the pot right close to dark [that is, before sunset], this too is permitted. But a roast, kinds of dough, kinds of legumes and a pashtida – raw does not help, and it must cook like the food of Ben Drusai before Shabbos; however, if he puts a piece of raw meat in them close to dark, it is permitted even if they are at the beginning of their cooking. And in an oven sealed with clay everything is permitted.

ואם יודע שיש בו גחלים לוחשות אין לפותחו כ"א ע"י א"י ולא ע"י ישראל דמבעיר האש ע"י פתיחתו והוי פסיק רישא ואם הגחלים סביב הקדירה לא יקח ישראל הקדרה כ"א א"י ואם הקדרה עומדת על הגחלים שרי ע"י ישראל אם א"א בענין אחר אך שיזהר שיקחהו משם בנחת ולא ינענע הגחלים. וה"ה בליל שבת כשלוקח הקדרה מן התנור ג"כ צריך ליזהר בכל זה וע"כ נזהרים סמוך לחשיכה כשמשהין הקדרה המבושלת לליל שבת בתנור לנתקו קצת קודם השבת מן האש כדי שיהיה אח"כ יכול להסירו משם בלי שום חשש.

> And if he knows that there are glowing coals in it, it should not be opened except through a non-Jew and not through a Jew, for he kindles the fire by opening it, and it is a *pesik reisha*. And if the coals are around the pot, a Jew should not take the pot, only a non-Jew; and if the pot stands on the coals it is permitted through a Jew, if there is no other way – but he should be careful to take it from there gently and not move the coals. And the same on Friday night, when he takes the pot from the oven, he must be careful in all this. Therefore people are careful, close to dark, when they leave the cooked pot for Friday night in the oven, to move it a little away from the fire before Shabbos, so that he can afterwards remove it from there without any concern.

ומותר להניח בשבת תבשיל חם שנתבשל כל צרכו סמוך לתנור על הלבזבז שלו אפילו הוסק התנור ואינו גרוף וקטום דסמיכה לא אסרו בזה ועל התנור נהגו העולם היתר אם לא הוסק עדיין אבל אם הוסק ויש אש בתוכו לא ואם נתן לבנה או ד"א על התנור להפסק ואח"כ נותן הקדרה עליה שרי.

> And it is permitted to put hot food that is fully cooked, on Shabbos, next to the oven, on its ledge, even if the oven was heated and is not swept and banked, for placing next to it they did not forbid in this case. And on top of the oven, people practiced leniently if it has not yet been heated; but if it was heated and there is fire inside it, no. And if he put a brick or something else on the oven as a separation and then puts the pot on it, it is permitted.

וכ"ז בתבשיל חם קצת אבל בתבשיל קר לגמרי אפילו קודם שהוסק אסור אפילו לסמוך כ"א ע"י א"י קודם שהוסק ולאחר שהוסק אפילו ע"י א"י אסור דיש בזה חשש בישול. ולצורך חולה שאין בו סכנה או לצורך קטן שאין לו מה לאכול מותר לחמם ע"י א"י אפילו בתוך התנור. ודבר שאין בו רוטב אפילו קר כחם דמי דבדבר יבש שנצטנן קי"ל דאין בישול אחר בישול. ופירות חיין אף שנאכלים כך וכן מיני משקין דינם כתבשיל שיש בו רוטב ונצטנן לגמרי דשייך בהם בישול.

> And all this is with food that is somewhat hot; but with food that is completely cold, even before it was heated it is forbidden even to place it next to it, except through a non-Jew before it was heated; and after it was heated it is forbidden even through a non-Jew, for there is a concern of cooking in this. And for the need of a sick person who is not in danger, or for the need of a child who has nothing to eat, it is permitted to warm it through a non-Jew, even inside the oven. And something with no gravy, even cold, is like hot, for with a dry thing that cooled we hold that there is no cooking after cooking. And raw fruits, even though they are eaten as they are, and likewise kinds of drinks – their law is like food that has gravy and completely cooled, to which cooking applies.

וליתן דבר מה על הקדרה הקבוע בתנור דינו כמו על התנור ובתוך הקאכלי"ן. ולתת לתוך המים שבקדרה ההיא קנקן עם משקין פשיטא דאסור. וישראל אסור ליתן מים לתוך הקדרה ההיא בשבת אפילו קודם שהוסק אך אם נתנם הא"י קודם שהוסק שרי ליהנות מהם. גם בע"ש סמוך לחשיכה אסור לישראל ליתן שם מים לתוך הקדירה ההיא כשהוסק אז אא"כ שיוכלו להתחמם כחצי חומם מבע"י ובשעת הדחק ששכח ליתן מקודם וירא שמא תבקע הקדרה מהחום אפשר שיש להקל אך שיזהר ליתנן עכ"פ קודם שקיעת החמה וכמו שכתבתי בסוף סימן רנ"ד ע"ש.

> And to put something on the pot fixed in the oven has the same law as on the oven, and [the same] inside the tiles. And to put into the water in that pot a jug with drinks is obviously forbidden. And a Jew is forbidden to put water into that pot on Shabbos, even before it was heated; but if a non-Jew put them in before it was heated, it is permitted to benefit from them. Also on Erev Shabbos close to dark, it is forbidden for a Jew to put water there into that pot when it has already been heated, unless they can become half as hot while it is still day. And in a pressing situation, where he forgot to put them in earlier and fears the pot will crack from the heat, it is possible that one may be lenient – but he should be careful to put them in at least before sunset, as I wrote at the end of siman 254; see there.

אסור לכרוך בשבת קדרה עם מאכל חם בכרים וכסתות אם הוא תחלת הטמנה אבל חזרה מותר. וכ"ז דוקא אם הוא באותה קדרה שנתבשל בה אבל אם פינה לקדרה אחרת מותר לכרוך הקדירה ההיא:

> It is forbidden to wrap a pot with hot food in pillows and blankets on Shabbos if it is the beginning of burying; but returning [the covering] is permitted. And all this is specifically if it is in the same pot in which it was cooked; but if he emptied it into another pot, it is permitted to wrap that pot.